

কোম্পানি আইন Company Law



ভূমিকা

ভারতবর্ষে ১৮৫০ সালের যৌথ মূলধনী কোম্পানী আইন সর্ব প্রথম কোম্পানী আইন হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এই আইনের ভিত্তি হলো ১৮৪৪ সালের ইংরেজী আইন। এ আইনে সীমাবদ্ধ দায়ের নীতি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। পরবর্তী সময়ে “The Limited Liability Act, 1855” এর অনুসরণে ১৮৫৭ সালে সংশোধনী সহ নতুন কোম্পানী আইন পাশ করা হয়। এর পরে বিভিন্ন সময়ে কোম্পানী আইন সংশোধন করা হয়, যথা ১৮৬২, ১৮৬৬, ১৮৮৭, ১৮৯১, ১৮৯৫, ১৯০০, ১৯০১ এবং ১৯১০ সালে। অবশেষে বিভিন্ন সংশোধনী সহ ১৯১৩ সালে “The Indian Companies Act, 1913” পাশ করা হয় যা আজ পর্যন্ত এ উপমহাদেশে কোম্পানী আইনের মূল দলিল হিসাবে গণ্য করা হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইনের কিছু সংশোধন করা হয়। পরবর্তী সময়ে যেমন ১৯৭৩, ১৯৭৪, এবং ১৯৭৭ সালে আরো কিছু সংশোধন করা হয়। ১৯৯৪ সালে একটি নতুন বিস্তারিত ও সময় উপযোগী কোম্পানী আইন পাশ করা হয় যা ১৯৯৫ সালের জানুয়ারী থেকে কার্যকর। ২০২০ সালে দুইবার পার্লামেন্টে ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের সংশোধন আনা হয়। একটিকে সংশোধনী -১ এবং অপরটিকে সংশোধনী -২ বলা হয়।

 ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় দুই সপ্তাহ
এ ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ- ৬.১ : কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য	
পাঠ- ৬.২ : কোম্পানীর গঠন প্রক্রিয়া	
পাঠ- ৬.৩ : স্মারকলিপি	
পাঠ- ৬.৪ : পরিমেল নিয়মাবলি	
পাঠ- ৬.৫ : বিবরণ পত্র	
পাঠ- ৬.৬ : কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা	
পাঠ- ৬.৭ : কোম্পানী সভা	
পাঠ- ৬.৮ : সিদ্ধান্ত	
পাঠ- ৬.৯ : কোম্পানীর বিলোপসাধন বা অবসায়ন	
পাঠ- ৬.১০ : স্বেচ্ছাকৃত এবং আদালতের তত্ত্বাবধানে অবসায়ন	

পাঠ ৬.১ কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য Features of a Company



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- কোম্পানী বলতে কি বুঝায় তা জানতে পারবেন।
- কোম্পানী কত প্রকার তা জানতে পারবেন।
- কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।



কোম্পানীর সংজ্ঞা

Definition of a Company

সাধারণ অর্থে কোম্পানী বলতে বুঝায় একই ধরনের ব্যক্তিদের সংস্থা যাদের উদ্দেশ্য হলো কোন ব্যবসা অথবা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা। আইনি দৃষ্টিতে কোম্পানী হলো একটি সংস্থা যার স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তা রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের বিদ্যমান আইনের অধীনে পরিচালিত। বাংলাদেশ কোম্পানী আইনের ২(১-ঘ) ধারা অনুযায়ী কোম্পানী বলতে “কোম্পানী আইনে গঠিত এবং নিবন্ধিত অথবা বিদ্যমান কোম্পানীকে বুঝায়। [A company formed and registered under this Act or an existing]। বিদ্যমান কোম্পানী বলতে বুঝায় এই ধারা প্রবর্তনের পূর্বে যে সকল কোম্পানী পূর্বের আইনের অধীনে গঠিত ও নিবন্ধিত হয়েছে। পরিশেষে বলা যায় কোম্পানী হলো কয়েকজন ব্যক্তির সংস্থা যারা অর্থ বা সমমূল্যের সম্পদ মূলধন হিসাবে ব্যবসার জন্য সরবরাহ করে থাকে এবং কোম্পানী আইন দ্বারা সৃষ্টি কৃত্রিম সত্তা ও চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী। কোম্পানী আইন সম্পর্কিত বিখ্যাত দুটি সংজ্ঞার উপর আলোকপাত করা হলো। বিচারপতি জন মার্শালের মতে “কোম্পানী হলো অদৃশ্য, অস্পৃশ্য এবং আইনের সাহায্যে অস্তিত্ববান একটি কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তা।” [A company is an artificial being, invisible, intangible and existing only in contemplation of Law.] বিচারপতি লিডলের মতে “কোম্পানী হলো বহু লোকের সংস্থা যেখানে তারা অর্থ বা সমমূল্যের আর্থিক সম্পদ বিনিয়োগের মাধ্যমে যৌথ মূলধন গঠন করে এবং উক্ত মূলধন কোন সাধারণ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হয়।” [By a company is meant an association of many persons who contribute money or money's worth to common stock and employ it for a common purpose.]

কোম্পানীর প্রাকরভেদ

Types of Company

কোম্পানী আইন অনুযায়ী কোম্পানীকে প্রধানত নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়, যা চিত্র ৬.১ দেখানো হলো :

১। এক ব্যক্তি কোম্পানী (One man company):

এক ব্যক্তি কোম্পানীর ক্ষেত্রে অধিকাংশ শেয়ারের অধিকারী হন একজন ব্যক্তি, সে কারনে একে এক ব্যক্তি কোম্পানী বলা হয়। কয়েকজন তার মনোনীত বা নিযুক্ত ব্যক্তি নিয়ে কোম্পানী নিবন্ধন করে ব্যবসা পরিচালনা করে থাকেন। কারন কোম্পানীর নিজস্ব ব্যক্তি সত্তা আছে যা শেয়ারের মালিকানা থেকে পৃথক।

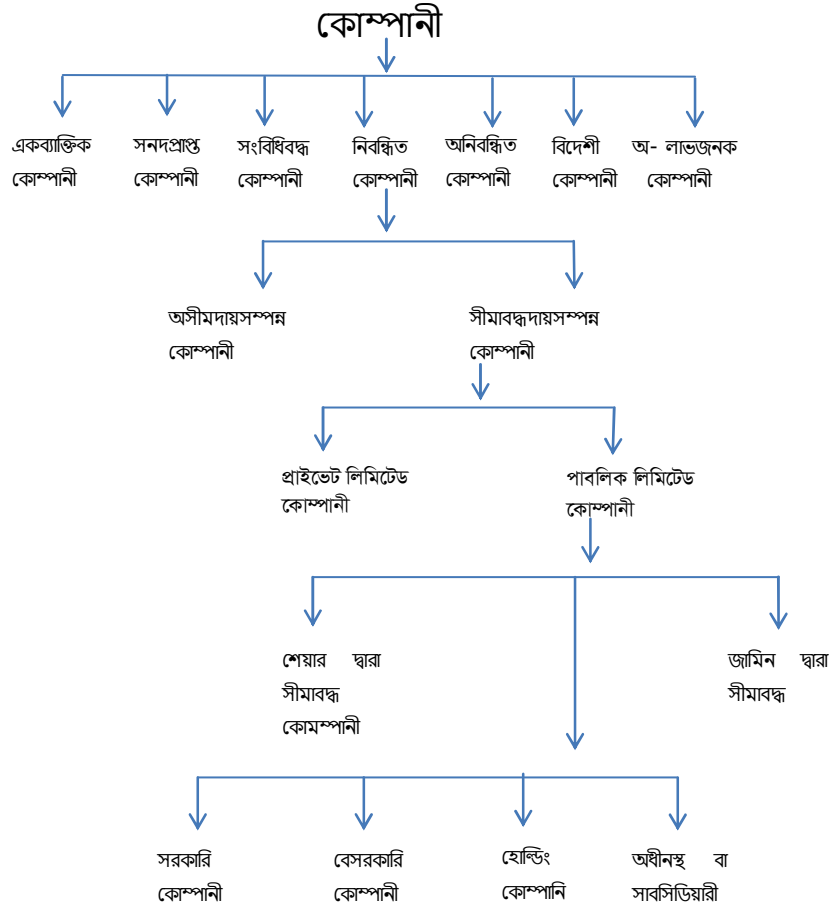
২। সনদ প্রাপ্ত কোম্পানী (Chartered Company):

কোম্পানী আইন প্রবর্তনের পূর্বে ইংল্যান্ডে রাজা বা রানীর সনদের সাহায্যে নির্দিষ্টকার্য সম্পাদনের জন্য কোম্পানী গঠন করা হতো। এ প্রকার সনদ প্রাপ্ত কোম্পানীকে সনদ প্রাপ্ত কোম্পানী বলা হয়, যেমন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। এরূপ কোম্পানী সনদের শর্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

৩। সংবিধি বা বিধিবদ্ধ কোম্পানী (Statutory Company) :

দেশের আইন সভা বা পার্লামেন্ট বা রাষ্ট্র প্রধান বিশেষ আইন দ্বারা কোম্পানী গঠন করতে পারে। এ সকল কোম্পানীকে বিধিবদ্ধ বা সংবিধি বা কর্পোরেশন বলা হয়। এ প্রকার কোম্পানীসমূহ দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে গঠিত, পরিচালিত ও

নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের দেশে যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ বিমান, বি.আর.টি.এ, বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রভৃতি এ জাতীয় কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত।



চিত্র - ৬. ১

৪। অনিবন্ধিত কোম্পানী (Unregistered Company) :

অনিবন্ধিত কোম্পানী বলতে অংশীদারী কারবার ও সাতজনের অধিক সদস্য দ্বারা গঠিত সমিতি বা কোম্পানীকে বুঝায় যদি তারা কোম্পানী আইনের অধীনে নিবন্ধনকৃত না হয়ে থাকে। প্রকৃত পক্ষে এরূপ কোম্পানীকে কোম্পানী হিসাবে গন্য করা হয় না। তবে অনিবন্ধিত কোম্পানীর অবসায়ন কোম্পানী আইনের সাহায্যে করা যায়, অবশ্য এ ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম আছে। বাস্তবে এ প্রকার কোম্পানী নাই বললেই চলে।

৫। নিবন্ধিত কোম্পানী (Registered Company) :

কোম্পানী অনুযায়ী গঠিত এবং নিবন্ধিত কোম্পানীসমূহকে নিবন্ধিত কোম্পানী বলে। কোম্পানী আইনের ২(১) (ঘ) অনুসারে “কোম্পানী বলতে এ আইন অনুযায়ী গঠিত ও নিবন্ধিতবা বিদ্যমান কোম্পানীকে বুঝায়।” বিদ্যমান কোম্পানী বলতে বুঝায় পূর্ববর্তী আইনে নিবন্ধিত কোম্পানীসমূহকে। নিবন্ধিত কোম্পানীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা ক) প্রাইভেট কোম্পানী এবং খ) পাবলিক কোম্পানী।

ক) **প্রাইভেট কোম্পানী** : যে সকল কোম্পানী পরিমেল নিয়মাবলি অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিধিনিষেধ অনুসরণ করে তাদেরকে প্রাইভেট কোম্পানী বলে (৩(২)(গ):

- সীমাবদ্ধ শেয়ার হস্তান্তরে অধিকার, যদি থাকে ;
- জনসাধারণকে কোম্পানীর শেয়ার বা ঋনপত্র ক্রয়ের জন্য আহ্বান করা যাবে না।
- সদস্য সংখ্যা ৫০ জনের অধিক হবে না। কর্মচারীগণকে এ হিসাবে গন্য করা হবে না ;

তবে শর্ত থাকে যে, যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যৌথভাবে কোম্পানীর এক বা একাধিক শেয়ারের অধিকারী হন সে ক্ষেত্রে অত্র সংজ্ঞা অনুসারে তারা একজন সদস্য হিসাবে বিবেচিত হবেন।

[Private company means a company which by its articles –

- restricts the right to transfer its shares, if any
 - prohibits any invitation to the public to subscribe for its shares or debentures, if any
 - limits the number of its members to fifty not including persons who are in its employment;
- Provided that where two or more persons hold one or more shares in a company jointly, they shall, for the purpose of this definition be treated as a single member.”]

খ) **পাবলিক কোম্পানী**: কোম্পানী আইনের ২(১) (এ৩) ধারায় বলা হয়েছে “এই আইনের অধীনে অথবা বর্তমান আইনের পূর্বে বলবৎ যে কোন আইনে সন্নিবেশিত হয়ে থাকলে এবং যাহা প্রাইভেট কোম্পানী নয় তাকেই পাবলিক কোম্পানী বলে।”
[Public company means a company incorporated under this Act or under any law at any time in force before the commencement of this Act and which is not a private company.]

পাবলিক কোম্পানীর সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন সাতজন এবং সর্বাধিক সদস্য সংখ্যার কোন সীমা নাই অর্থাৎ যে কোন সংখ্যক সদস্য থাকতে পারে। এরূপ কোম্পানীর শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য, কোম্পানী শেয়ার ও ঋনপত্র বিক্রয়ের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানাতে পারে এবং এ প্রকার কোম্পানী কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তার অধিকারী।

পাবলিক কোম্পানী দুই প্রকার হতে পারে যেমন ক) শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ, এবং খ) জামিন দ্বারা সীমাবদ্ধ।

ক) **শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ (Company Limited by Shares)** : এই প্রকার কোম্পানী শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করে, প্রতিটি শেয়ারের মূল্য স্থির থাকে এবং শেয়ার গ্রহণকারীকে শেয়ার হোল্ডার বলে। এবং শেয়ার হোল্ডারই হলেন কোম্পানীর মালিক। শেয়ার হোল্ডারদেও দায় সীমাবদ্ধ অর্থাৎ প্রতিটি শেয়ার হোল্ডারের দায় তার মোট শেয়ারের অভিহিত মূল্য অপেক্ষা বেশী নয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ কোম্পানী এই শ্রেণীর।

খ) **জামিন দ্বারা সীমাবদ্ধ (Company Limited by Guarantee)** : এ প্রকার কোম্পানীর প্রত্যেক সদস্য কোম্পানী অবসায়নের সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার করে থাকেন। এ অর্থকে জামিন বলে। অর্থাৎ এ প্রকার কোম্পানীর সদস্যরা নির্দিষ্ট পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করে থাকেন এবং জামিনও প্রদান করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে সদস্যদের দায় হচ্ছে ক্রয়কৃত শেয়ারের অভিহিত মূল্য এবং অঙ্গীকারকৃত জামিনের অর্থ।

অন্যান্য কোম্পানী

মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে অন্যান্য পাবলিক কোম্পানীকে নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করা যায়:

ক) **সরকারি কোম্পানী (Public Company)**: সরকারি পাবলিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫১% শেয়ার সরকারের কাছে থাকে এবং বাকি ৪৯% শেয়ার মালিক জনগণ। ফলে এই সকল কোম্পানীর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। এই প্রকার কোম্পানীসমূহ কোম্পানী আইনের অধীনে নিবন্ধিত এবং পরিচালিত হয়।

খ) **বেসরকারি কোম্পানী(Non-Government Company)**: বে-সরকারি কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার অর্থাৎ ৫১% বা তার অধিক শেয়ার জনগণের কাছে থাকে। ফলে এই সকল কোম্পানীর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বেসরকারি শেয়ার হোল্ডার উপর ন্যস্ত থাকে। সরকারি কোম্পানী ব্যতীত সকল প্রাইভেট এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীকে বে-সরকারি কোম্পানী বলা হয়।

গ) হোল্ডিং কোম্পানী (Holding company): যখন কোন কোম্পানী অন্য কোন কোম্পানীর কার্যক্রম শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে কিংবা পরিচালক পর্ষদ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিচালনা করার ক্ষমতা লাভ করে, সে ক্ষেত্রে পরিচালনাকারী কোম্পানীকে হোল্ডিং কোম্পানী বলা হয়। (For the purpose of this Act, a company shall be deemed to be the holding company of other if and only if, that other is its subsidiary.) কোম্পানী আইন অনুযায়ী যখন কোন কোম্পানী অপর কোন কোম্পানীর মোট শেয়ারের ৫০% এর অতিরিক্ত শেয়ারের মালিক অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচালক নিয়োগের ক্ষমতা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত হয় তবে উক্ত কোম্পানীকে হোল্ডিং কোম্পানী বলা হয়। অধীনস্থ কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা হোল্ডিং কোম্পানী দ্বারা হয়ে থাকে, যদিও উভয় কোম্পানী পৃথক সত্তার অধিকারী।

ঘ) সাবসিডিয়ারি বা অধীনস্থ কোম্পানী (Subsidiary company): কোন কোম্পানী অন্য কোন কোম্পানীর অধীনস্থ হয়ে কার্য পরিচালনা করে তাকে সাবসিডিয়ারি বা অধীনস্থ কোম্পানী বলে। কোম্পানী আইন অনুসারে নিম্নলিখিত যে কোন একটি বা একাধিক শর্ত পূরন করে তবে তাকে সাবসিডিয়ারি বা অধীনস্থ কোম্পানী বলা হবে:

- যদি পরিচালনা পর্ষদ অন্য কোম্পানী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে;
- যদি কোম্পানীর মোট শেয়ারের অর্ধেকের বেশী অপর কোম্পানীর নিকট থাকে;
- সাবসিডিয়ারি কোম্পানী যদি অন্য কোন কোম্পানীকে নিয়ন্ত্রণ করে তবে উক্ত কোম্পানীকে সাবসিডিয়ারি কোম্পানী বলা হবে। যেমন ‘ক’ এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানী ‘খ’ এবং ‘খ’ এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানী ‘গ’, এ ক্ষেত্রে ‘গ’ কে মনে করা হবে ‘ক’ এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানী।
- বিশেষ অবস্থায় বিদেশী কোম্পানীকে সাবসিডিয়ারি কোম্পানী হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

৬) বিদেশী কোম্পানী (Foreign company):

কোম্পানী আইনের ৩৭৮ ধারায় বলা হয়েছে বিদেশী কোম্পানী বলতে এমন কোম্পানীসমূহকে বুঝানো হয়েছে যারা বাংলাদেশের বাহিরে নিবন্ধনকৃত হলেও বর্তমান কোম্পানী আইন বলবৎ হবার পূর্বে বা পরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা পরিচালনা করছেন। এ সকল বিদেশী কোম্পানীসমূহকে বাংলাদেশে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ৩০ দিনের মধ্যে নিবন্ধকের নিকট কোম্পানীর প্রয়োজনীয় দলিলসমূহ জমা দিয়ে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হবে।

৭) অব্যবসায়ী বা লাভবিহীন কোম্পানী (Non- profit company):

কোম্পানী আইন অনুসারে গঠন হওয়া স্বত্ত্বেও এ সকল কোম্পানী কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান না। কোম্পানী আইনের ২৮ (১) ধারা মতে, সরকারের সম্মতি মোতাবেক কোন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী যদি হিতকর কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে সীমিত দায় নিয়ে গঠিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয় বা মুনাফা শুধু মাত্র হিতকর কার্যে ব্যবহৃত হবে প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হবে না। এবং এ ক্ষেত্রে সরকার একজন সচিবের অনুমোদনক্রমে প্রদত্ত লাইসেন্সের সাহায্যে সীমিত দায় নিয়ে কার্য পরিচালনা করার ক্ষমতা দিতে পারে। এ সকল কোম্পানী সীমিতদায় বা লিমিটেড লেখা বাদ দিয়ে নিবন্ধন পেতে পারে।

কোম্পানীর প্রধান বৈশিষ্ট্য

Features of a company

নিবন্ধনকৃত কোম্পানীর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ১। নিবন্ধন :** কোম্পানী আইন অনুসারে নিবন্ধনের পরই কোম্পানীর জন্ম হয়।
- ২। সেচ্ছায় একত্র :** একাধিক ব্যক্তি সেচ্ছায় একত্র হয়ে কোম্পানী গঠন করে।
- ৩। সদস্য সংখ্যা:** কোম্পানীর সদস্য সংখ্যা কোম্পানী আইনের দ্বারা নির্ধারিত হয়।
- ৪। ব্যক্তিসত্তা :** আইন অনুসারে কোম্পানীর একটি ব্যক্তি সত্তা রয়েছে। অর্থাৎ কোম্পানীকে একজন ব্যক্তি হিসাবে দেখা হয়।
- ৫। চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা:** কোম্পানীর সম্পত্তির উপর কেবলমাত্র কোম্পানীর অধিকার রয়েছে। কোন শেয়ার হোল্ডার তার কার্যকলাপ দ্বারা কোম্পানীর সম্পত্তিকে আবদ্ধ করতে পারে না।

- ৬। **পরিচালনা :** কোম্পানীর নিয়মাবলি অনুসারে নির্বাচিত পরিচালক মন্ডলী, মহা ব্যবস্থাপক, অথবা ব্যবস্থাপক দ্বারা কোম্পানী পরিচালিত হয়ে থাকে।
- ৭। **কোম্পানী চিরজীবী:** কোম্পানীর কোন শেয়ার হোল্ডারের মৃত্যু বা শেয়ার হোল্ডার দেউলিয়া হলে কোম্পানীর মৃত্যু হয় না। কেবলমাত্র কোম্পানী আইনের ধারা মোতাবেক কোম্পানীকে বিলুপ্ত করা যায়। এই কারনে কোম্পানীকে চিরজীবী বলা হয়।
- ৮। **নিবন্ধিত অফিস:** কোম্পানীর অবশ্যই একটি নিবন্ধিত অফিস থাকতে হবে।
- ৯। **শীলমোহর:** প্রতিটি কোম্পানীর অবশ্যই একটি সাধারণ শীলমোহর থাকতে হবে।
- ১০। **দায় সীমাবদ্ধ:** কোম্পানীর ক্ষেত্রে শেয়ার হোল্ডারদের দায় সাধারণত সীমাবদ্ধ। কোম্পানীর ঋনদাতা শেয়ার হোল্ডারদের ঋন দাতা না এবং কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোন রায় শেয়ার হোল্ডারে বিরুদ্ধে কার্যকর করা যাবে না। শুধুমাত্র কোম্পানীর সম্পত্তির ওপর কার্যকর করা যাবে।
- ১১। **হস্তান্তরযোগ্য:** কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারগন সাধারণত শেয়ার অন্য কাউকে হস্তান্তর করতে পারেন।
- ১২। **বিধিবদ্ধ দায়িত্ব:** কোম্পানী পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিধি মেনে চলতে হয় যেমন হিসাব দাখিল করা, নিয়মনুযায়ী হিসাব রাখা ইত্যাদি।
- ১৩। **কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা:** কোম্পানী হচ্ছে কৃত্রিম ব্যক্তি স্বাভাবিক ব্যক্তি নয়। এই কারনে কোম্পানীকে নাগরিক হিসেবে গন্য হয় না।

	সারসংক্ষেপ
	কোম্পানী হলো কয়েকজন ব্যক্তির সংস্থা যারা অর্থ বা সমমূল্যের সম্পদ মূলধন হিসাবে ব্যবসার জন্য সরবরাহ করে থাকে এবং কোম্পানী আইন দ্বারা সৃষ্টি, কৃত্রিম সত্তা ও চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী। কোম্পানীকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা যায় তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রধানত তিন প্রকার কোম্পানী দেখা যায়, যথা : প্রাইভেট কোম্পানী, পাবলিক কোম্পানী এবং সংবিধিবদ্ধ বা বিধিবদ্ধ কোম্পানী। কোম্পানী আইনের অনুসারে কোম্পানী বলতে এ আইন অনুযায়ী গঠিত ও নিবন্ধিত বা বিদ্যমান কোম্পানীকে বুঝায়। বিদ্যমান কোম্পানী বলতে বুঝায় পূর্ববর্তী আইনে নিবন্ধিত কোম্পানীসমূহকে। নিবন্ধনকৃত কোম্পানীর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বিদেশী কোম্পানীসমূহকে বাংলাদেশে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ৩০ দিনের মধ্যে নিবন্ধকের নিকট কোম্পানীর প্রয়োজনীয় দলিলসমূহ জমা দিয়ে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হবে।

পাঠ ৬.২ কোম্পানী গঠন প্রক্রিয়া

Process of Formation a company



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- কোম্পানীর গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রবর্তক কে তা বলতে পারবেন।
- প্রবর্তকের কাজসমূহ সম্পর্কে ধারণা পারবেন।
- প্রবর্তকদেও দায় ও দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রবর্তকদের অধিকার সম্পর্কে জানতে পারবেন।



কোম্পানী গঠন

Formation a company

কোম্পানী গঠনে নিম্নলিখিত কার্যসমূহ অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে:

- ১। সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে কোম্পানী গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করা। প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে দুই জন এবং পাবলিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে সাত জন এই ধারনার সাথে যুক্ত থাকা প্রয়োজন। এই ব্যক্তিদেরকে প্রবর্তক (promoter) বলা হয়।
- ২। প্রবর্তকগণ কোম্পানীর নাম ঠিক করেন। এ ছাড়া কোম্পানী প্রাইভেট না পাবলিক হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
- ৩। কোম্পানীর নাম নির্ধারিত হবার পর নিবন্ধকের কার্যালয় হতে নাম সম্পর্কে অনাপত্তি পত্র বা ছাড়পত্র নিতে হবে। অথাৎ নামের ব্যাপারে নিবন্ধক অফিসের কোন আপত্তি নাই এই মর্মে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হয়।
- ৪। প্রবর্তকদের পরবর্তি দায়িত্ব হলো স্মারকলিপি এবং পরিমেল-নিয়মাবলি প্রস্তুত করা। কোম্পানী নিবন্ধন (registrtrtion) এবং নিগমবদ্ধ (incorporation) করার জন্য স্মারক এবং পরিমেল দাখিল করতে হয়।
- ৫। নিবন্ধক যদি মনে করেন দাখিলকৃত স্মারক এবং পরিমেলে আইনের সকল ধারা মানা হয়েছে তবে দাখিলের ৩০ দিনের মধ্যে দলিলসমূহ নিবন্ধন করবেন, আর যদি তিনি সন্তুষ্ট না হন তবে উপরোক্ত সময়ের ১০ দিনের মধ্যে কি কারণে গৃহীত হলো না তা জানিয়ে দিবেন। স্মারক নিবন্ধনের পর কোম্পানীকে নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ করতে হবে। কোম্পানীর দলিলসমূহ নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফি প্রদান করতে হয়।
- ৬। মূলধন সংগ্রহ কোম্পানীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাইভেট কোম্পানী নিজেরা মূলধন সংগ্রহ করে। পাবলিক কোম্পানীকে মূলধন সংগ্রহের জন্য বিবরণপত্র এবং অন্যান্য কার্য সম্পাদন করতে হয়।
- ৭। সর্বশেষ পদক্ষেপ হলো ব্যবসা করার জন্য অনুপত্তি পত্র সংগ্রহ করা। প্রাইভেট কোম্পানী নিবন্ধনের পর ব্যবসা শুরু করে দিতে পারে। কিন্তু পাবলিক কোম্পানীকে ব্যবসা আরম্ভ করার জন্য নিগমবদ্ধ পত্র (certificate of incorporation) নিতে হবে।

প্রবর্তক

Promoter

কোম্পানী আইনে প্রবর্তকের কোন সংজ্ঞা দেওয়া নাই। সাধারণত যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ কোন কোম্পানী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করেন তাদেরকে প্রবর্তক বলা হয়।

প্রবর্তকের কার্যাবলী

প্রবর্তক হচ্ছেন কোম্পানীর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাকে কোম্পানী গঠনে নিম্ন লিখিত পদক্ষেপ গ্রহন করতে হয়।

- ১। কোম্পানী গঠনে পরিকল্পনা
- ২। কোম্পানীর নাম ঠিক করা
- ৩। স্মারলিপি প্রণয়ন
- ৩। পরিমেল প্রণয়ন
- ৪। কোম্পানীর নিবন্ধনের উদ্যোগ গ্রহন
- ৫। প্রথম পরিচালকের সম্মতি, অর্থাৎ তারা পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালনে সম্মত এ মর্মে সম্মতি পত্র প্রদান
- ৬। কোম্পানীর জন্য ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহ করা
- ৭। মূলধনের জন্য বিবরণ পত্র প্রস্তুত করা
- ৮। কার্য শুরু করা জন্য অনুমতি পত্র নিবন্ধকের নিকট থেকে সংগ্রহ করা
- ৯। মূলধন সংগ্রহের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া

প্রবর্তকদের দায়দায়িত্ব

আস্থা: কোম্পানীর সংগে প্রবর্তকদের আস্থা এবং বিশ্বাসের সম্পর্ক সৃষ্টি প্রয়োজন হয়। তারা ব্যক্তি স্বার্থে উর্ধ্বে থাকবেন।

গোপনে লাভ না করা : গোপনে তিনি লাভ করতে পারেন না। কোম্পানী গঠন ও কার্য শুরুতে কোন লাভ হলে তা সকলকে জানাতে হবে।

প্রতিনিধি না : প্রবর্তককে কোম্পানীর প্রতিনিধি বলা যায় না।

সমর্থন করা যায় না : কোম্পানী নিবন্ধিত হবার পূর্বে কোম্পানী প্রবর্তকের কোন চুক্তি সমর্থন বা অনুমতি প্রদান করা যায় না।

ট্রাস্টি নন : কোম্পানী আইন অনুযায়ী প্রবর্তককে ট্রাস্টি বলা যায় না।

দায়িত্ব : বিবরণ পত্র সক্রান্ত প্রবর্তকের কতকগুলি দায়িত্ব আছে। এই পত্রে যে সকল তথ্যের প্রয়োজন তা আছে কিনা দেখবেন।

ক্ষমতার অপব্যবহার : প্রবর্তক তার ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে বিরত থাকবেন। কোন মিথ্যা তথ্যের আশ্রয় নিবেন না।

প্রবর্তকদের অধিকার

কোম্পানী গঠনে ক্ষেত্রে প্রবর্তকদের যেমন দায় আছে সেরূপ তাদের কিছু অধিকারও আছে। এই অধিকারগুলি হলো :

- ১। পারিশ্রমিকের অধিকার: কোম্পানী গঠন সক্রান্ত কাজের জন্য তাদের পারিশ্রমিক প্রাপ্য। এই পারিশ্রমিক তারা বিভিন্নভাবে নিয়ে থাকেন, যেমন নগদ, শেয়ার, কমিশন ইত্যাদি।
- ২। সঠিক ব্যয়ের অধিকার: কোম্পানী গঠনকালে প্রথমিকভাবে কিছু ব্যয় হয়। এই প্রয়োজনীয় ব্যয় করার অধিকার তাদের আছে।
- ৩। ক্ষতিপূরণের দাবি: যদি কোন প্রবর্তক কোন মিথ্যা তথ্য দিয়ে থাকেন এবং এর ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তবে নির্দিষ্ট প্রবর্তককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

পারিশ্রমিক প্রদানের পদ্ধতি

প্রবর্তকরা তাদের কাজের জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারেন। এই পারিশ্রমিক চারটি উপায়ে নেওয়া যেতে পারে :

- ক) প্রবর্তক হবার পূর্বে ক্রয় করা সম্পত্তি লাভজনক শর্তে বিক্রি করে,
- খ) বিক্রীত শেয়ারের ওপর কমিশন নিয়ে
- গ) কোম্পানীর কিছু শেয়ার বিনা মূল্যে নিয়ে
- ঘ) কোম্পানী থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে

পারিশ্রমিক কে ঠিক করে ?

পারিশ্রমিকের অংক এবং তা প্রদানের পদ্ধতি প্রবর্তকরা নিজেরা ঠিক করে। এই তথ্য সাধারনত বিবরণপত্র বা পরিমেলে উল্লেখ থাকে।

**সারসংক্ষেপ**

কোম্পানী আইনে প্রবর্তকের কোন সংজ্ঞা দেওয়া নাই। সাধারনত যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগন কোন কোম্পানী গঠনের উদ্যোগ গ্রহন করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করেন তাদেরকে প্রবর্তক বলা হয়।

কোম্পানী গঠনের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে কোম্পানী গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করা। প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে দুই জন এবং পাবলিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে সাত জন এই ধারনার সাথে যুক্ত থাকা প্রয়োজন। এই ব্যক্তিদেরকে প্রবর্তক (promoter) বলা হয়। প্রবর্তকদের অন্যতম কাজ হলো স্মারকলিপি, পরিমেল নিয়মাবলি ও বিবরণ পত্র প্রস্তুত করা। কোম্পানী গঠনে ক্ষেত্রে প্রবর্তকদের যেমন দায় আছে সেরূপ তাদের কিছু অধিকারও আছে।

পাঠ ৬.৩ আৱকলিপি

Memorandum



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- আৱকলিপির কি তা বুঝতে পারবেন।
- আৱকের উদ্দেশ্য জানতে পারবেন।
- আৱকের ধারাসমূহ জানতে পারবেন।
- আৱকের বিভিন্ন ধারাসমূহ কি ভাবে পরিবর্তন করা যায় তা জানতে পারবেন।



আৱকলিপি

Memorandum

আৱকলিপি কোম্পানীর মূল দলিল, সনদ বা সংবিধান। একে কোম্পানীর ফ্রেমওয়ার্ক বলা হয়। আৱকলিপিতে কোম্পানীর গঠন এবং কার্যকলাপের মূল বা প্রধান বিধানসমূহ লিপিবদ্ধ থাকে। এ দলিল হতে কোম্পানীর সদস্য, ঋনদাতা, কোম্পানীর ক্ষমতা ও কার্য পরিসর সম্পর্কে জানা যায়। এ ছাড়া দলিলে কোম্পানীর মূলধনের কাঠামো, সদস্যদের দায়, উদ্দেশ্য, ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় উল্লেখ থাকে। এতে অর্ন্তভুক্ত হয়নি এমন কার্য কোম্পানী সম্পাদন করতে পারবে না। বাংলাদেশ কোম্পানী আইন ২(১)(ফ) ধারায় বলা হয়েছে, “আৱক হচ্ছে প্রচলিত কোম্পানী আইনের বিধান অনুযায়ী প্রণীত মূল অথবা সংশোধিত আৱকলিপি” [“Memorandum” means the memorandum of association of a company as originally framed or as altered in pursuance of provisions of this Act.] বিচারপতি কেয়ার্নসের মতে “সারকলিপি হলো আইনের বিধান অনুযায়ী একটি কোম্পানীর দলিল যা কোম্পানীর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সংগায়িত করে।” [The Memorandum of Association of a company is its charter and defines its limitation of the powers of the company, established under Act.] অপরদিকে বিচারপতি ব্রাউন বলেন, “যে সকল মৌলিক শর্তাবলীর ভিত্তিতে কোম্পানী নিবন্ধিত হয় আৱকে তা লিপিবদ্ধ থাকে। এই সকল শর্তাবলী ঋনদাতা এবং বাহিরের জনসাধারণ সহ শেয়ারহোল্ডারের স্বার্থে লিপিবদ্ধ করা হয়।” [The Memorandum contains the fundamental conditions upon which alone the company is to be incorporated. There are conditions introduced for the benefit of the creditors and outside public as well as of the shareholders.]

উপরোক্ত আলোচনা হতে বলা যায় আৱকলিপি হচ্ছে কোম্পানীর মূল দলিল, সনদ বা সংবিধান। এই দলিলে কোম্পানীর প্রধান বিষয়সমূহ যেমন কোম্পানীর উদ্দেশ্য, কার্য পরিধি এবং ক্ষমতার সীমা উল্লেখ থাকে। এছাড়া এ দলিল শেয়ারহোল্ডার ও জনসাধারণের মধ্যে কোম্পানীর সম্পর্ক নির্ধারণ করে থাকে।

আৱকের উদ্দেশ্যসমূহ

Purposes of Memorandum

কোম্পানী আৱকের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ১। কোম্পানীর গঠন বা structure এর রূপ প্রদান করা,
- ২। কোম্পানী স্থাপনের উদ্দেশ্য উল্লেখ করা,
- ৩। কোম্পানীর ক্ষমতা এবং এর পরিসীমা বর্ণনা করা,
- ৪। কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দের ক্ষমতা উল্লেখ করা,
- ৫। কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারের সংগে সম্পর্ক উল্লেখ করা এবং
- ৬। জনগণকে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন, দায় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবহিত করা।

স্মারকলিপির বিষয় বা ধারাসমূহ**Contents or clauses of Memorandum of Association**

কোম্পানী আইনের ৬, ৭ ও ৮ ধারায় বলা হয়েছে স্মারকলিপিতে কি কি বিষয় বা ধারা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উল্লিখিত ধারার ভিত্তিতে কোম্পানীর স্মারকলিপিতে নিম্নলিখিত ধারাসমূহ অবশ্যই থাকতে হবে:

- ১। নাম ধারা;
- ২। নিবন্ধিত কার্যালয় ধারা;
- ৩। উদ্দেশ্য ধারা;
- ৪। দায় ধারা;
- ৫। মূলধন ধারা;
- ৬। সম্মতি ধারা।

নাম ধারা (Name clause):

কোম্পানী আইনের ৬ ধারায় বলা হয়েছে যে কোম্পানীর নামের শেষে ‘লিমিটেড’ শব্দ সংযোজন করতে হবে। কোম্পানী আইন অনুসারে নাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসরণ করা হয়:

- ক) একই নামে একাধিক কোম্পানী নয়, অর্থাৎ দুটি কোম্পানীর নাম এক হতে পারবে না। যদি অসাবধানবশত কিংবা ভুলবশত দুটি কোম্পানীর নাম এক হয়ে যায় তা হলে পরের প্রস্তাবিত নামটি পরিবর্তন করতে হবে।
- খ) অব্যবহার্য নাম ও প্রতীক পরিহার করতে হবে। যেমন কোন কোম্পানী জাতিসংঘ কতৃক প্রদত্ত বা তার অঙ্গ সংগঠনের নাম তাদের অনুমতি ব্যতীত ব্যবহার করতে পারবে না।
- গ) কোম্পানীর নাম কোন ভাবে আইনের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ বিবেচিত হবে না।
- গ) প্রতিটি কোম্পানীর নাম এবং নিবন্ধিত ঠিকানা প্রতিটি কার্যালয়ের বাহিরে জনসাধারণের প্রদর্শনের জন্য রাখতে হবে।

নিবন্ধিত কার্যালয় ধারা**Registered Office Clause**

স্মারকলিপির দ্বিতীয় ধারায় কোম্পানীর নিবন্ধিত কার্যালয় অবস্থান ও ঠিকানা লেখা থাকে। এই নিবন্ধিত ঠিকানা বা কার্যালয় কোম্পানীর স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে বিবেচিত হয়। এই ঠিকানায় কোম্পানীর সকল চিঠিপত্র ও বিজ্ঞপ্তি আদান প্রদান করা হয়। কোম্পানী কার্য আরম্ভ বা নিবন্ধিত হবার ২৮ দিনের মধ্যে নিবন্ধককে নিবন্ধিত পূর্ণ ঠিকানা জানাতে হবে। [ধারা ৭৭(১)] কোম্পানীর নিবন্ধিত কার্যালয়ের পরিবর্তন হলে তা নিবন্ধককে ২৮ দিনের মধ্যে জানাতে হবে এবং নিবন্ধক তা রেকর্ড করে রাখবেন। [ধারা ৭৭(২)]

স্মারকলিপিতে কোম্পানীর নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা লিপিবদ্ধের উদ্দেশ্য হলো : ক) আদালতের আওতা নির্ধারণ, খ) কোম্পানীর চিঠিপত্র, নোটিশ ও অন্যান্য কাগজপত্র আদান ও প্রদানের ঠিকানা জানা গ) কোম্পানী সদস্যদের নাম কোথায় সংরক্ষিত তা জানা, ঘ) সভার ‘কার্য-বিবরণী’ সংরক্ষণের স্থান সম্পর্কে জানা ইত্যাদি।

উদ্দেশ্য ধারা**Object Clause**

স্মারকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধারা হলো উদ্দেশ্য ধারা। কারন কোন কোম্পানী স্মারকে উল্লেখিত ক্ষমতার বাহিরে কোন কার্য সমাধা করতে পারবে না, করলে তা ক্ষমতা বর্হিভূত কার্য বলে গণ্য হবে। এমন কি সকল পরিচালক ও শেয়ারহোল্ডারগন মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহন করলেও আইনে তা বৈধ বলে গণ্য হবে না। সে কারনে এ ধারা রচনায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

কোম্পানীর উদ্দেশ্য ধারা দুই ভাগে বিভক্ত, যথা- ক) প্রধান উদ্দেশ্য এবং খ) অন্যান্য উদ্দেশ্য। প্রধান উদ্দেশ্যে মধ্যে প্রধান উদ্দেশ্যের প্রাসঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সে সকল বিষয় যা

প্রধান উদ্দেশ্যে অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। কোম্পানী যে কোন উদ্দেশ্য গ্রহন করতে পারে তবে অবৈধ এবং সাধারণ আইন পরিপন্থি, বা বর্তমান আইনের সাংঘর্ষিক, বা পাবলিক পলিসি বিপক্ষে কোন উদ্দেশ্য গ্রহন করা যাবে না।

দায় ধারা

Liability Clause

দায় ধারায় কোম্পানীর দায়ের প্রকৃতি বর্ণনা করা হয় অর্থাৎ শেয়ার হোল্ডারের দায় সসীম না অসীম। সসীম কোম্পানীর দায় দুই প্রকার হতে পারে, যেমন শেয়ারের মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং জামিন দ্বারা সীমাবদ্ধ। যে সকল কোম্পানীর সদস্যদের দায় শেয়ারের মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ সে ক্ষেত্রে শেয়ার হোল্ডারগণ শেয়ারের অভিহিত মূল্য অপেক্ষা বেশী অর্থ প্রদান করতে বাধ্য থাকেন না। অপরপক্ষে যে সকল কোম্পানী জামিন দ্বারা সীমাবদ্ধ সে ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানী অবসায়নের সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে শেয়ার হোল্ডারের দায় জামিনের অর্থ এবং শেয়ার অভিহিত মূল্য মোট দায় হিসেবে ধরা হবে। জামিনের অর্থের পরিমাণ আরকে উল্লেখ করতে হবে।

মূলধন ধারা

Capital Clause

কোম্পানীর যদি শেয়ার মূলধন থাকে সে ক্ষেত্রে মূলধনের পরিমাণ এবং উহা কতগুলি শেয়ারে বিভক্ত তাহা আরকলিপিতে উল্লেখ করতে হবে। কোম্পানী আরকলিপিতে উল্লেখিত শেয়ার অপেক্ষা অধিক শেয়ার ইস্যু করতে পারবে না। যে সকল কোম্পানী দায় জামিন দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং অসীম দায় সম্পন্ন তাদের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রয়োজন নাই।

সম্মতি ধারা

Association or Subscription Clause

আরকলিপির শেষ অংশে স্বাক্ষরকারীগণ এ মর্মে ঘোষণা করেন যে তারা আরকে বর্ণনা মতে কোম্পানী গঠন এবং তাদের নামের পাশে বর্ণিত শেয়ার তারা ক্রয় করবেন। আরকে উল্লেখিত শেয়ারে কেউ একটি কম শেয়ার গ্রহন করবেন না। প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী তার নামের পার্শ্বে শেয়ারের পরিমাণ উল্লেখ করবেন। স্বাক্ষরকারী কেউ কোম্পানী নিবন্ধনের পর নাম প্রত্যাহার করতে পারবেন না। প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী সদস্য অন্ততঃপক্ষে দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে আরকলিপিতে স্বাক্ষর প্রদান করবেন এবং উক্ত স্বাক্ষর সাক্ষী কতৃক সত্যায়িত হতে হবে। তারা কোম্পানীর প্রথম পরিচালক নিয়োগ দান করেন, পরিচালক নিয়োগের পূর্বে নিজেরা পচিলক হিসাবে কাজ করেন।

আরকলিপির পরিবর্তন

Alteration of Memorandum of Association

কোম্পানী আইনের নিয়ম মোতাবেক বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে আরকলিপি পরিবর্তন করা যেতে পারে। আরকের প্রতিটি বিষয় পরিবর্তনের ভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। নিম্নে পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হলো।

নাম পরিবর্তন

Alteration of name clause

কোম্পানীর নাম বিশেষ অথবা সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যেতে পারে। কোম্পানী বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহন করে নাম পরিবর্তন করতে পারে এবং এ সিদ্ধান্ত নিবন্ধকের লিখিত অনুমোদন নিতে হবে। কোন কোম্পানী অসাবধানতাবশত বা ভুলক্রমে বিদ্যমান কোন কোম্পানীর নাম বা সাদৃশ্য কোন নাম গ্রহন করলে সাধারণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তা বাতিল করা হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয় না।

বৈধভাবে নাম পরিবর্তন হলে নিবন্ধক নামটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করেন এবং নতুন নিগমপত্র প্রদান করেন। নাম পরিবর্তনের ফলে কোম্পানীর অধিকার ও দায়িত্বের কোন পরিবর্তন হয় না এবং কোন মামলা খারিজ হয় না।

উদ্দেশ্যের পরিবর্তন**Alteration of object clause**

স্মারকলিপির উদ্দেশ্য ধারায় নিম্নে বর্ণিত যে কোন কারণে পরিবর্তন করা যেতে পাও [ধারা ১২(১)]:

- ক) স্বল্প ব্যয়ে অথবা অধিক দক্ষতায় ব্যবসা পরিচালনা;
- খ) নতুন ও উন্নতর উপায়ে কোম্পানীর মূল উদ্দেশ্য অর্জন;
- গ) কোম্পানীর স্থানীয় কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তন বা সম্প্রসারণ;
- ঘ) কোন ব্যবসা বর্তমান ব্যবসার সংগে সহজে কিংবা সুবিধাজনকভাবে একত্রীভূত করা।

কোম্পানীর উদ্দেশ্য পরিবর্তনের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হবে:

- ১। বিশেষ সিদ্ধান্ত পাশ বা গ্রহণ করতে হবে।
- ২। আদালতের অনুমতি গ্রহণ। এক্ষেত্রে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ে সন্তুষ্টি লাভের পর অনুমতি প্রদান করে:
 - ক) পরিবর্তনের ফলে যে সকল ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে তাদেরকে পর্যাপ্ত নোটিশ প্রদান করা হয়েছে কিনা,
 - খ) পাওনাদের সম্মতি নেওয়া হয়েছে কিনা বা তাদের পওনা মিটানো হয়েছে কিনা বা পওনাদার জামিনবদ্ধ করা হয়েছে কিনা, এই বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে রায় প্রদান করবেন।
- ৩। কোম্পানী নিবন্ধকের নিকট উদ্দেশ্য পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি প্রদান করবেন। নিবন্ধকের নিকট আদালতের রায়ের নকল (certified copy) গ্রহণ করে পরিবর্তিত স্মারকলিপির মুদ্রিত প্রতিলিপিসহ আদালত কর্তৃক আদেশের ৯০ দিনের মধ্যে অথবা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করতে হবে।

নিবন্ধীত কার্যালয়ের পরিবর্তন**Alteration of Registered office clause**

উদ্দেশ্য পরিবর্তনের ন্যায় কার্যালয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়।

- ১। কার্যালয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বোর্ড সভায় বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
- ২। বোর্ড সভায় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তা কার্যকর করার জন্য আদালতের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।
- ৩। আদালতের অনুমতির পর কোম্পানীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে নোটিশের মাধ্যমে অবগত করতে হবে। এবং অনুমতি পত্র নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করলে নিবন্ধক তার খাতায় কোম্পানীর পুরাতন ঠিকানার স্থলে নতুন ঠিকানা লিপিবদ্ধ করবেন।

দায় পরিবর্তন**Alteration of Liability clause**

স্মারকের দায় ধারা পরিবর্তন করা যায় তবে সে ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ লক্ষ্য রাখতে হবে :

- ১। কোম্পানীর দায় ধারা পরিবর্তন করে কোন সদস্যের দায় বৃদ্ধি করা যাবে না। অর্থাৎ স্মারক কিংবা পরিমেল পরিবর্তন করে কাউকে শেয়ার নিতে বাধ্য করা যাবে না।
- ২। স্মারক পরিবর্তন করে সদস্যদের দায় বৃদ্ধি করা যায় না তবে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে পরিচালকদের দায় অসীম করা যায়।
- ৩। অসীম দায় সম্পন্ন কোম্পানী সসীম দায় সম্পন্ন কোম্পানীতে নিবন্ধন করা যায়। তবে উক্ত নিবন্ধন কোম্পানীর পূর্ববর্তী দায়, চুক্তি, ও দেনা-পাওনাকে প্রভাবিত করবে না।

মূলধন ধারার পরিবর্তন**Alteration of Capital clause**

স্মারকের মূলধন ধারা পরিবর্তন করা যায়। অর্থাৎ মূলধন ধারা পরিবর্তন করে মূলধন বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যায়। কোম্পানী আইনে সে সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে নিবন্ধক অফিসে কোম্পানীকে ১৫ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করতে হবে। মূলধন

পরিবর্তন বিভিন্ন উপায়ে করা যায় যেমন শেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি, পূর্বের চেয়ে অধিক মূল্যে শেয়ার বিভক্ত করে, কম মূল্যে শেয়ার পরিবর্তন, ইত্যাদি।

আরকলিপির নিবন্ধন

Registration of Memorandum of Association

আরকলিপির সকল কাজ সমাপ্ত হবার পর নিবন্ধকের নিকট আরক জমা দিতে হয়। নিবন্ধক আরকের সকল বিষয় পর্যালোচনা করার পর যদি তিনি সন্তুষ্ট হন তবে আরকটি নিবন্ধন করবেন। যদি তিনি মনে করেন আরকটি যথাযথ হয়নি তবে তার কারন দেখাবেন।

নিবন্ধনের প্রক্রিয়া

- ১। সর্ব প্রথম আরক নিবন্ধনের সকল পূর্ব শর্ত পূরন করতে হবে।
- ২। তারপর আরক নিবন্ধকের নিকট নিবন্ধনের জন্য দাখিল করতে হবে।
- ৩। যদি আরক সকল শর্ত পূরন করে এবং নিবন্ধক সন্তুষ্ট হন তবে তিনি আরকটি নিবন্ধন করবেন।
- ৪। নিবন্ধক যদি গ্রহন করতে অস্বিকার করেন তবে তার কারন তিনি ১০ দিনের মধ্যে জনাবেন।
- ৫। কোন কারনে আবেনকারী নিবন্ধনের অস্বিকৃতির ফলে ক্ষুব্ধ হন তবে তিনি অস্বিকৃতির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল করবেন এবং এ বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

	সারসংক্ষেপ
	আরকলিপিতে কোম্পানীর গঠন এবং কার্যকলাপের মূল বা প্রধান বিধানসমূহ লিপিবদ্ধ থাকে। এ দলিল হতে কোম্পানীর সদস্যরা মূলধন, ঋনদাতা, কোম্পানীর ক্ষমতা ও কার্য পরিসর সম্পর্কে জানতে পারে। আরকলিপির সকল কাজ সমাপ্ত হবার পর নিবন্ধকের নিকট নিবন্ধনের জন্য আরক জমা দিতে হয়। কোম্পানী আইনের ৬, ৭ ও ৮ ধারায় বলা হয়েছে আরকলিপিতে কি কি বিষয় বা ধারা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আরকলিপিতে যে সকল ধারাসমূহ অবশ্যই থাকতে হবে তা হলো : নাম ধারা; নিবন্ধিত কার্যালয় ধারা; উদ্দেশ্য ধারা; দায় ধারা; মূলধন ধারা; এবং সম্মতি ধারা। নিবন্ধক আরকের সকল বিষয় পর্যালোচনা করার পর যদি তিনি সন্তুষ্ট হন তবে আরকটি নিবন্ধন করবেন। কোম্পানী আইনের নিয়ম মোতাবেক বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে আরকলিপি পরিবর্তন করা যেতে পারে। আরকের প্রতিটি বিষয় পরিবর্তনের ভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। আরকে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন কার্য কোম্পানী সম্পাদন করতে পারবে না।

পাঠ ৬.৪ পরিমেল নিয়মাবলি

Articles of Association



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- পরিমেল কি তা জানতে পারবেন।
- পরিমেলের বিষয়বস্তু জানতে পারবেন।
- পরিমেল পরিবর্তনের প্রক্রিয়া জানতে পারবেন।



পরিমেল নিয়মাবলি কোম্পানীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এতে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়ম কানুন লিপিবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ কোম্পানী কি ভাবে পরিচালিত হবে তা পরিমеле উল্লেখ করা হয়। কোম্পানী আইনের ২(১)(ক) বলা হয়েছে “পরিমেল বলতে কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলিকে বুঝায়, সিডিউল ১ এ বর্ণিত প্রবিধানসমূহ যতটুকু কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা গ্রহণ করা।” [Articles] means the articles of a company including, so far as they apply to the company, the regulations contained in schedule 1 of this Act.] পরিমেল নিয়মাবলি কোম্পানী আরকের কোন অংশের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না বা বিরোধী হতে পারবে না। পরিমেল নিয়মাবলি আরকের সমর্থক হওয়া আবশ্যিক। প্রয়োজনে কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারগণ পরিমেলের নিয়মাবলি পরিবর্তন করতে পারেন। পরিমেলের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হলো:

- ক) পরিমেল নিয়মাবলি আরকলিপির অধীন হতে হবে।
- খ) পরিমেলের নিয়মাবলি আরকের সংগে সংগতি রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে।
- ঘ) আরকলিপির শর্ত পরিমেল নিয়মাবলির দ্বারা সংশোধিত বা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

পরিমেল নিয়মাবলির বিষয়সমূহ

Form and Contents of Articles of Association

পরিমেল নিয়মাবলি আরকলিপির মত প্রকাশ্য দলিল। কোম্পানী নিবন্ধকের কার্যালয়ে যে কোন ব্যক্তি তা দেখতে এবং পরিদর্শন করতে পারেন।

কোম্পানী আইন অনুসারে শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানীর ক্ষেত্রে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই যে তাদের নিজস্ব নিয়মাবলি থাকতে হবে, তারা কোম্পানী আইনে পরিমেলের বর্ণিত সিডিউল ১ এর প্রবিধানসমূহ নিজস্ব পরিমেল হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। তবে জামিন দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং অসীম দায় সম্পন্ন কোম্পানীর পৃথক পরিমেল থাকতে হবে এবং তা নিবন্ধকের নিকট জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

পরিমেল যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ১। কোম্পানী আইনের সিডিউল -১ এর স্পূর্ণ বা আংশিক গ্রহণ বা বর্জন করা ;
- ২। দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার নিয়মাবলি;
- ৩। পরিচালক সংক্রান্ত নিয়মসমূহ, যেমন
 - ক) পরিচালকের সংখ্যা;
 - খ) পরিচালকের নাম, ঠিকানা ও পেশা;
 - গ) পরিচালকের যোগ্যতাসূচক শেয়ার;
 - ঘ) পরিচালকের দায়িত্ব, কর্তব্য, অধিকার ও ক্ষমতা;
 - ঙ) পরিচালকের অবসর, অব্যাহতি ইত্যাদি।
- ৩। অন্যান্য কর্মকর্তা সংক্রান্ত নিয়মাবলি, যেমন
 - ক) ব্যবস্থাপক ও সচিব নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়ম;

- খ) সলিসেটর ও অন্যান্যদের নাম ও ঠিকানা;
 গ) ম্যানেজিং এজেন্ট সংক্রান্ত নিয়ম যদি থাকে, ইত্যাদি।
- ৪। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত নিয়মাবলী, যেমন
 ক) ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা
 খ) হিসাব নিরক্ষের নাম ও ঠিকানা, ইত্যাদি।
- ৫। শেয়ারহোল্ডার সংক্রান্ত নিয়মাবলী, যেমন
 ক) শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষমতা, অধিকার, ও দায়;
 খ) শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে সম্পর্ক ও অধিকার, ইত্যাদি।
- ৬। শেয়ার সংক্রান্ত নিয়মাবলি, যেমন
 ক) মোট শেয়ারের সংখ্যা ও শ্রেণীবিভাগ;
 খ) শেয়ার বিক্রয়ের নিয়ম;
 গ) শেয়ার বিক্রয়ের কমিশন;
 ঘ) শেয়ার হস্তান্তরের নিয়ম;
 ঙ) শেয়ার বাজেয়াপ্তের নিয়ম, পুনঃবন্টন পদ্ধতি; ইত্যাদি।
- ৭। মূলধন সংক্রান্ত নিয়মাবলি, যেমন
 ক) অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ;
 খ) মূলধনের শ্রেণীবিভাগ;
 গ) মূলধন হ্রাস ও বৃদ্ধির নিয়ম; ইত্যাদি।
- ৮। সভা সংক্রান্ত নিয়মাবলি, যেমন
 ক) সভা আহ্বানের পদ্ধতি;
 খ) সভা পরিচালনার পদ্ধতি;
 গ) সভায় ভোট গ্রহণের পদ্ধতি;
 ঘ) সভার কোরাম সংক্রান্ত নিয়ম; ইত্যাদি।
- ৯। হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত নিয়মাবলি, যেমন
 ক) হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির ;
 খ) হিসাব নিরক্ষণ পদ্ধতি; ইত্যাদি।
- ১০। লভ্যাংশ সংক্রান্ত নিয়মাবলি, যেমন
 ক) লভ্যাংশ ঘোষণার পদ্ধতি;
 খ) মুনাফার অংশকে মূলধনে পরিনত করার পদ্ধতি; ইত্যাদি।
- ১১। ঋণ গ্রহণের নিয়মাবলি, যেমন
 ক) কোম্পানীর ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা;
 খ) ঋণ গ্রহণের পদ্ধতি; ইত্যাদি।
- ১২। কোম্পানীর বিলোপ সাধনের নিয়মাবলি, যেমন-
 ক) অবসায়নের নিয়ম;
 খ) অবসায়নে দায় নিষ্পত্তি; ইত্যাদি।
- ১৩। সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টি এবং ব্যবহারের নিয়ম।
- ১৪। সীলমোহর সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের পদ্ধতি।
- পরিমেলে নিয়মাবলিতে উপরোক্ত সকল বিষয় উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

পরিমেল নিয়মাবলি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া**Process of Alteration of Articles of Association**

কোম্পানী আইনের ২০ ধারানুযায়ী পরিমেল নিয়মাবলির পরিবর্তন করা যেতে পারে। এ জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করতে হবে:

কোম্পানীর সাদস্যরা বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে পরিমেল পরিবর্তন করতে পারে। পরিমেল পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন অবশ্যই স্মারকলিপির শর্তনুযায়ী করতে হবে। পরিমেল পরিবর্তনে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে:

- ১। সর্ব প্রথম পরিমেল নিয়মাবলির পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত কোম্পানীর সাধারণ সভায় পেশ করতে হবে।
- ২। পরিমেল নিয়মাবলি পরিবর্তনের জন্য বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন। অর্থাৎ বিশেষ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পরিমেল নিয়মাবলি পরিবর্তন করা যায়।
- ৩। বিশেষ সিদ্ধান্ত ব্যতীয়া ২০ দিনের মধ্যে নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করতে হবে।
- ৪। কোম্পানীর পরিবর্তনকৃত পরিমেল নিয়মাবলির একটি কপি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৯০ দিনের মধ্যে নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং এর সংগে পরিবর্তনের কারন উল্লেখ করতে হবে। এরপর নিবন্ধক রেজিষ্টারে উল্লেখিত পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করবেন।

পরিমেল নিয়মাবলির পরিবর্তন**Alteration of Articles of Association**

পরিমেলের নিয়মাবলি পরিবর্তনে নিম্নলিখিত বিধানসমূহ বিবেচনা করতে হবে:

- ১। পরিমেল নিয়মাবলির পরিবর্তন কোনক্রমে কোম্পানী আইনের পরিপন্থী না হয়।
- ২। পরিমেল নিয়মাবলির পরিবর্তন স্মারকলিপির পরিপন্থী না হয়।
- ৩। কোম্পানীর স্বার্থ সংরক্ষণ করা লক্ষ্যে পরিমেল নিয়মাবলির পরিবর্তন করা যাবে।
- ৪। পরিমেল নিয়মাবলির পরিবর্তন দ্বারা কোন অবৈধ বিষয়কে অর্ন্তভুক্ত করা যাবে না।
- ৫। পরিমেল নিয়মাবলির পরিবর্তন দ্বারা সংখ্যালঘু সদস্যদের স্বর্থহানি করা যাবে না।
- ৬। পরিমেল নিয়মাবলির পরিবর্তনের ফলে কোম্পানী তৃতীয় পক্ষের সাথে কোন চুক্তি ভংগ করতে পারবে না।
- ৭। পরিমেল নিয়মাবলির পরিবর্তন করে কোন সদস্য এর দায় বৃদ্ধি করা যাবে না।
- ৮। আদালতের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কোন পরিবর্তন পরিমеле নিয়মাবলিতে করা যাবে না।

**সারসংক্ষেপ**

পরিমেল নিয়মাবলিও কোম্পানীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এতে কোম্পানীর অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়ম কানুন লিপিবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ কোম্পানী কি ভাবে পরিচালিত হবে তা পরিমেল উল্লেখ করা হয়। কোম্পানী আইন অনুসারে শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানীর ক্ষেত্রে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই যে তাদের নিজস্ব নিয়মাবলি থাকতে হবে, তারা কোম্পানী আইনের পরিমেল বর্ণিত সিডিউল ১ এর প্রবিধানসমূহ নিজস্ব পরিমেল হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। কোম্পানীর সাদস্যরা বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে পরিমেল পরিবর্তন করতে পারে। পরিমেল পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন অবশ্যই স্মারকলিপির শর্তনুযায়ী করতে হবে।

পাঠ ৬.৫ বিবরণপত্র Prospectus



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- বিবরণপত্র কি তা জানতে পারবেন?
- বিবরণপত্রের বিষয়বস্তু জানতে পারবেন।
- বিবরণপত্রের আইনি আবশ্যিকতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বিবরণপত্রের বিকল্প বিবৃতি কি তা জানতে পারবেন?



পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী মূলধন সংগ্রহের লক্ষ্যে যে প্রচার পত্র বা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তাকে বিবরণ পত্র বলে। কোম্পানী শেয়ার এবং ঋনপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে। বিবরণপত্র প্রচারের মাধ্যমে জনগনকে শেয়ার ও ঋনপত্র ক্রয়ের আহ্বান জানানো হয়। কোম্পানী আইনের ১৪২ ধারা অনুযায়ী "শেয়ার অথবা ঋনপত্র বিক্রয় সম্বলিত দলিলকে বিবরণপত্র বলা হয়।" [Document containing offer of shares or debentures for sale to be deemed a prospectus. Sec-142] অন্যভাবে বলা যায় বিবরণপত্র হলো একটি বিজ্ঞপ্তি বা প্রচারপত্র যার মাধ্যমে জনগনকে কোম্পানীর শেয়ার বা ঋনপত্র ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

বিবরণের বিষয়বস্তু

Contents of prospectus

কোম্পানী আইনের ১৩৫ ধারা অনুসারে বিবরণ পত্রে কি কি বিষয় অর্ন্তভুক্ত থাকা প্রয়োজন তা সিডিউল ৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে। এই সিডিউলে তিনটি অংশ আছে যেমন প্রথম অংশ অর্থাৎ পার্ট -১ বিবরণ পত্রে কি বিষয় অর্ন্তভুক্ত করা প্রয়োজন, পার্ট - ২ কোন রিপোর্ট বা প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে, এবং পার্ট - ৩এ পার্ট ১ ও পার্ট ২ এর ব্যখ্যা দেওয়া হয়েছে।

সিডিউল ৩ এর পার্ট ১ যে বিষয়সমূহ অর্ন্তভুক্ত করা প্রয়োজন তা হলো:

- ১। কোম্পানীর প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ। এছাড়া স্মারকে স্বাক্ষরকারীদের নাম, পেশা, ঠিকানা এবং তাদের শেয়ারের পরিমাণ।
- ২। শেয়ারের সংখ্যা ও শ্রেণী। শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানীর সম্পত্তি এবং মুনাফার উপর অধিকার।
- ৩। পুনরাদ্বারযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ারের (redeemable preference shares) সংখ্যা, প্রত্যাপনের তারিখ ও পদ্ধতি।
- ৪। পরিচালকদের যোগ্যতা ও শেয়ারের সংখ্যা।
- ৫। পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা ব্যবস্থাপকদের নাম, ঠিকানা, পেশা ও অন্যান্য বিবরণ।
- ৬। পরিচালক, ব্যবস্থাপনা-পরিচালক অথবা ব্যবস্থাপক এর নিয়োগ, পারিশ্রমিক, ভাতা সক্রান্ত নিয়ম বা বিধি।
- ৭। ন্যূনতম চাদার (subscription) পরিমাণ।
- ৮। চাদার তালিকা প্রকাশের তারিখ।
- ৯। কোম্পানী গঠনে প্রারম্ভিক ব্যয়।
- ১০। শেয়ার আবেদন এবং প্রাপ্ত প্রতিটি শেয়ারের দেয় অর্থ।
- ১১। শেয়ার বা ঋনপত্র প্রদানে অগ্রাধিকারের সুযোগ থাকলে তার বিবরণ।
- ১২। পূর্ববর্তী দুই বৎসরে যে সকল শেয়ার এবং ঋনপত্র বিবেচনার জন্য ইস্যু করা হয়েছে তার সংখ্যা, প্রকৃতি ও পরিমানের বিবরণ।
- ১৩। পূর্ববর্তী দুই বৎসর শেয়ার হতে কত প্রিমিয়াম পাওয়া গেছে বা যাবে তার বিবরণ।

- ১৪। যাদের দায় গ্রহন (underwriters) করা হয়েছে তাদের নাম এবং উক্ত দায় মুক্তি যথেষ্ট কি না সে সম্পর্কে পরিচালকদের মতামত গ্রহন।
- ১৫। সকল বিক্রেতাদের নাম, ঠিকানা ও পেশা যাদের নিকট থেকে সম্পত্তি ক্রয় করা হয়েছে বা হবে এবং কত নগদ, শেয়ার বা ঋনপ্রদ প্রদান করা হয়েছে বা হবে তার পরিমাণ।
- ১৬। পূর্ববর্তী দুই বৎসরে কোম্পানীর প্রবর্তক অথবা কর্মকতাকে কোন আর্থিক বা অন্য সুবিধা প্রদান করা হয়েছে বা প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে কিনা।
- ১৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা ব্যবস্থাপকদের নিয়োগ বা বেতন নির্ধারণের তারিখ ও চুক্তির বিবরণ।
- ১৮। বিশেষ চুক্তিসমূহের বিবরণ।
- ১৯। কোম্পানী নিরক্ষকদের নাম ও ঠিকানা।
- ২০। প্রবর্তক অথবা পরিচালকদের যদি কোম্পানীর কোন বিষয়ে আগ্রহ থাকে তার বিবরণ।
- ২১। কোম্পানী শেয়ার যদি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় সে ক্ষেত্রে কোম্পানী সভায় সদস্যদের ভোট প্রদানের অধিকারের বিবরণ।
- ২২। কোম্পানী সদস্যদের ও পরিচালকদের উপর বাধা-নিষেধ।
- ২৩। মূলধনে রূপান্তরিত অর্থসহ সংরক্ষিত তহবিল।
- ২৪। উদ্বৃত্তপত্র এবং লাভ-ক্ষতি হিসাব পরিদর্শনের তারিখ ও স্থান।

সিডিউল ৩ এর পার্ট ২

বিবরণপত্রে কি প্রকৃতির প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে, সিডিউলের এ অংশে বলা হয়েছে। বিবরণপত্রে প্রধানত ক) নিরীক্ষকদের বিবরণী এবং খ) হিসাবরক্ষকের বিবরণী প্রকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বিবরণপত্রের আইনি আবশ্যিকতা বা প্রয়োজনীয়তা

Legal requirements of prospectus

বিবরণপত্রের কিছু আইনি আবশ্যিকতা রয়েছে। অর্থাৎ আইনের বিভিন্ন বিষয় অনুসরণ করে বিবরণপত্র প্রস্তুত করতে হবে, যেমন

- ১। কোম্পানি নিগমভুক্ত (incorporation) হবার পর বিবরণপত্র ইস্যু করা।
- ২। কোম্পানী আইনের সিডিউল ৩ এর সকল বিষয় বিবরণপত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ৩। বিবরণপত্রে অবশ্যই তারিখ থাকতে হবে এবং উক্ত তারিখকে বিবরণপত্র প্রকাশের তারিখ বলে গণ্য করা হবে।
- ৪। বিবরণপত্রে পরিচালক অথবা প্রস্তাবিত পরিচালক অথবা তার এজেন্টের স্বাক্ষর অবশ্যই থাকতে হবে।
- ৫। কোম্পানী কতক ইস্যু শেয়ারের সংগে বিবরণপত্রের কপি প্রদান করতে হবে (কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত)।
- ৬। বিবরণপত্রে বিশেষজ্ঞের মতামত উল্লেখ করা যাবে। তবে কেউ কোম্পানীর গঠন, প্রবর্তন, বা পরিচালনার সাথে যুক্ত থাকেন তবে তার মতামত উল্লেখ করা যাবে না।
- ৭। বিবরণপত্র বিলি করার পূর্বে উহা নিবন্ধকের নিকট হতে নিবন্ধন করাতে হবে। আবেদন পত্র জমা দেবার সময় বিবরণপত্রের প্রসংগিক দলিলসমূহ দাখিল করতে হবে।
- ৮। বিবরণপত্রে বর্ণিত চুক্তির শর্ত নিবন্ধনের পর পরিবর্তন করা যাবে না, তবে সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

বিবরণপত্রের বিকল্প বিবৃতি

(Statement in Lieu of prospectus)

বিবরণপত্রের বিকল্প বিবৃতি হলো এমন বিবরণী যাতে বিবরণপত্রের সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় কিন্তু তা জনগণের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হয় না, শুধুমাত্র নিবন্ধকের নিকট জমা দেওয়া হয়। একে বিবরণপত্রের বিকল্প হিসাবে গণ্য করা হয়। সাধারণত

মূলধন সংগ্রহের জন্য কোম্পানীর শেয়ার বিক্রি করা হয়ে থাকে। যে ক্ষেত্রে কোম্পানী জনগনের নিকট থেকে অর্থ গ্রহন না করে নিজেরাই চুক্তি করে উক্ত অর্থ সংগ্রহ করে সে ক্ষেত্রে বিবরন পত্র তৈরীর প্রয়োজন হয় না, এক্ষেত্রে বিবরন পত্রের বিকল্প বিবৃতি নিবন্ধকের নিকট জমা দিলে হয়। পাবলিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে বিবরন পত্র বা বিবরনে পত্রের বিকল্প বিবৃতি প্রস্তুত করা বাধ্যতামূলক। তবে বিকল্প বিবৃতি ধারা ১৪৪ সিডিউল ৪ এর সকল বিষয় থাকতে হবে এবং কোম্পানীর সাধারণ সভার অনুমতি ব্যতিত এর কোন পরিবর্তন করা যাবে না।



সারসংক্ষেপ

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী মূলধন সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রচার পত্র বা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তাকে বিবরন পত্র বলে। বিবরনপত্র কোম্পানী আইন অনুযায়ী প্রস্তুত করতে হয় এবং এর মাধ্যমে জনগনকে শেয়ার ও ঋনপত্র ক্রয়ের আহ্বান জানানো হয়। বিবরনপত্রে কি প্রকৃতির প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত করা হবে, সিডিউলের পার্ট ১ অংশে বলা হয়েছে। যেমন বিবরনপত্রে প্রধানত ক) নিরীক্ষকদের বিবরনী এবং খ) হিসাবরক্ষকের বিবরনী প্রকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিবরনপত্রের বিকল্প বিবৃতি হলো এমন বিবরনী যাতে বিবরন পত্রের সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় কিন্তু তা জনগনের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হয় না, শুধুমাত্র নিবন্ধকের নিকট জমা দেওয়া হয়।

পাঠ ৬.৬ কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা Company Management



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার সংগে কারা জড়িত তা জানতে পারবেন।
- কোম্পানীর পরিচালক কারা হতে পারেন তা জানতে পারবেন।
- কোম্পানীর পরিচালকের যোগ্যতা ও নিয়োগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কোম্পানী পরিচালকের ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা জানতে পারবেন।
- কি কারনে পরিচালকের পদ শূন্য হয় তা জানতে পারবেন।
- পরিচালকের পারশ্রমিক কি ভাবে নির্ধারন হয় তা জানতে পারবেন।



কোম্পানীর কার্যসমূহ পরিচালক পর্যদের আদেশ অনুসারে পরিচালিত হয়। এই পরিচালকগন কোম্পানীর সদস্য বা শেয়ারহোল্ডার দ্বারা নির্বাচিত হন। ফলে পরিচালকদেরকে শেয়ারহোল্ডারদের অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করতে হয়। এ ছাড়া স্মারকলিপি এবং পরিমেল নিয়মাবলির শর্তসমূহ কার্য সম্পাদনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। শেয়ারহোল্ডারগন কোম্পানীর দৈনন্দিন কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না, কিন্তু তাদের প্রতিনিধি হিসাবে পরিচালকরা কার্য সম্পাদন করে থাকেন।

কোম্পানী ব্যবস্থাপনা

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বেশ কিছু বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের মতামত প্রয়োজন হয়, পরিচালক পর্যদ একা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এ সকল ক্ষেত্রে পরিচালক পর্যদ প্রয়োজনীয় সভা আহ্বান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কোম্পানী ব্যবস্থাপনার সাথে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত তারা হলেন :

- ১। **শেয়ারহোল্ডার (Shareholder):** শেয়ারহোল্ডারগন হলেন কোম্পানীর প্রকৃত মালিক। কিন্তু তারা কোম্পানী ব্যবস্থাপনায় সরাসরি অংশ গ্রহণ করতে পারেন না। তারা ভোটের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পন করেন। অবশ্য কোম্পানীর বাৎসরিক সভায় শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানী পরিচালনার নিয়ম-নীতি নির্ধারন ও অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন এবং পরিচালকদের কাজ হলো সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোম্পানী পরিচালনা করা। অতএব বলা যায় শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানী ব্যবস্থাপনায় পরোক্ষ ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন।
- ২। **পরিচালক পর্যদ (Board of Directors):** কোম্পানীর পরিচালনার দায়িত্ব পরিচালক পর্যদের উপর ন্যস্ত করা হয়। শেয়ারহোল্ডারগন পরিচালক পর্যদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। পর্যদের প্রতিনিধিকে পরিচালক বলা হয় এবং সকল পরিচালককে নিয়ে গঠিত পর্যদকে পরিচালক পর্যদ বলা হয়। এরাই কোম্পানী পরিচালনা করেন।
- ৩। **ব্যবস্থাপনা পরিচালক (Managing Director):** পরিচালক পর্যদের পরিচালকরা কোম্পানী কাজ সার্বক্ষনিক দেখার জন্য তাদের মধ্য হতে একজনকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে নিয়োগ দেন। কোম্পানীর সার্বিক কাজের জন্য তিনি পরিচালক পর্যদের নিকট দায়বদ্ধ থাকেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবার কোম্পানী সভার সিদ্ধান্তক্রমে বা কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েও নিযুক্ত হতে পারেন। যে ভাবেই ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিযুক্ত হন না কেন তিনি কোম্পানী পরিচালনার ক্ষেত্রে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।
- ৪। **সাধারণ ব্যবস্থাপক বা মহা-ব্যবস্থাপক (General Manager):** কোম্পানীর পরিচালক পর্যদ কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা সঠিক ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একজন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে পারেন তাকে সাধারণ বা মহা ব্যবস্থাপক বলা হয়। তার কাছে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পন করা হয়। তিনি পরিচালনা পর্যদ এবং ব্যবস্থাপনা

পরিচালকের অধীনে কাজ করেন। তিনি কোম্পানীর একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, তার দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা নির্ভর করে নিয়োগের শর্তের উপর।

৫। ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি (Managing Agent): কোম্পানী ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধির প্রচলন ছিল। কোম্পানী ব্যবস্থাপনা কাজে বিশেষজ্ঞ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হন। ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি পরিচালনা পর্ষদের তত্ত্বাবধানে কাজ করতেন।

৬। কোম্পানী সচিব (Secretary of the Company): কোম্পানী ব্যবস্থাপনায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন কোম্পানী সচিব। ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক পর্ষদের অধীনে সচিব তার দায়িত্ব পালন করেন। তাকে কোম্পানী ব্যবস্থাপনা এবং শেয়ারহোল্ডার মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সচিবের প্রধান কাজ হলো সভা আহ্বান, সভার প্রস্তাবলী সংরক্ষণ, গুরুত্বপূর্ণ দলিলসমূহ সংরক্ষণ করা, বিভিন্ন স্থানে কোম্পানীর প্রতিনিধিত্ব করা, পরিচালনা পর্ষদকে পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি।

এ ছাড়া কোম্পানী পরিচালনায় বিভিন্ন বিভাগের ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অংশ গ্রহন করে থাকেন। কোম্পানীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পরিচালক

Director

কোম্পানী আইন এবং পরিমেলের বিধান অনুসারে নির্বাচিত পরিচালকগণের উপর কোম্পানী পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। পরিচালকগণের সমষ্টিকে পরিচালক মন্ডলী বা পরিচালক পর্ষদ বলা হয়। কোম্পানী আইনের ২(৮) এ পরিচালকের সংজ্ঞা দেওয়া আছে। সংজ্ঞায় বলা হয়েছে “পরিচালক বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি পরিচালকের পদে নিয়োজিত আছেন, উনাকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন।” [director includes any person occupying the position of director by whatever name called.] কোম্পানীর পরিচালকদের কর্মকাণ্ডের উপর কোম্পানীর অগ্রগতি এবং শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ বাস্তবায়ন নির্ভর করে। এই কারণে পরিচালককে একজন গুরুত্বপূর্ণ অফিসার হিসাবে গণ্য করা হয়।

কে পরিচালক হতে পারেন?

Who can be a Director

পরিচালক নিয়োগে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে নতুবা তিনি পরিচালক বলে গণ্য হবেন না। একজন পরিচালকের নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকতে হবে:

- একজন পরিচালকের চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা থাকতে হবে।
- পরিচালককে একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি হতে হবে অর্থাৎ কৃত্রিম সৃষ্টির অধিকারী হলে হবে না।
- কোন ব্যক্তির পরিচালক হবার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা শেয়ার অবশ্যই থাকতে হবে। পরিচালক মনোনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শেয়ারের প্রয়োজন হয় না।
- পরিচালককে অবশ্য সুস্থ মানসিকতা সম্পন্ন, দেউলিয়া নন, সাবালক ও আদালত কতৃক দণ্ডপ্রাপ্ত নন এমন ব্যক্তি হতে হবে।

পরিচালকের সংখ্যা

Number of Directors

কোম্পানী আইনে বলা আছে পাবলিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ জন পরিচালক থাকবেন। অপরদিকে অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২ জন পরিচালক দায়িত্ব পালন করবেন। কোম্পানী আইনে সর্বনিম্ন সংখ্যা নির্ধারণ করা আছে। পরিমেল পরিচালকের সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ধারণ করতে পারে। এই সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে কোম্পানী সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পরিচালকের সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারে এবং প্রয়োজনে এক বৎসরের জন্য এক বা একাধিক অতিরিক্ত পরিচালকও নিয়োগ দিতে পারে।

পরিচালকের নিয়োগ**Appointment of Directors**

কোম্পানীর পরিচালক নিয়োগ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিচালক নিয়োগের প্রক্রিয়া নিম্নে আলোচনা করা হলো:

- ১। স্মারকলিপির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ : যতক্ষণ পর্যন্ত পরিমেল প্রস্তুত না হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কোন পরিচালক নিয়োগ দেওয়া যায় না ততক্ষণ পর্যন্ত স্মারকলিপির সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে পরিচালক হিসাবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ পরিমেল প্রণয়ন এবং প্রথম পরিচালক নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত স্মারকে সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। কোম্পানী আইনের ধারা ৯১(১) বলা হয়েছে “the subscribers of the memorandum shall be deemed to be directors of the company until the first directors are appointed.”
- ২। প্রথম পরিচালক : কোম্পানীর পরিমеле প্রথম পরিচালকদের নাম উল্লেখ থাকে। স্মারকের সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে কতজন পরিচালক হবেন তা নির্ধারণ করা হয় এবং তাদের নাম পরিমেল লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। যদি পরিমেল নিয়মাবলিতে পরিচালক হিসাবে কারো নাম উল্লেখ না থাকে, তবে স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিরা প্রথম পরিচালক বলে গণ্য হবেন। প্রথম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তারা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করবেন।
- ৩। শেয়ারহোল্ডার কতৃক পরিচালক নিয়োগ: কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানীর সাধারণ সভার মাধ্যমে পরিচালক নিয়োগ দিয়ে থাকেন। [ধারা ৯১(১)(খ)] পরিচালক নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ থাকে। প্রাইভেট কোম্পানী ছাড়া অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে পরিচালকদের মোট সংখ্যার অন্যান্য এক তৃতীয়াংশ পরিচালকের মেয়াদ পর্যায়ক্রমে অবসরের মাধ্যমে কার্যকাল সমাপ্ত হবে।
- ৪। অবসর গ্রহণের ফলে শূন্য পদে পরিচালক নিয়োগ: যে সকল পরিচালক অবসর গ্রহণ করেন সে সকল পদসমূহ পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় পূরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে সাধারণ সভা অবসর প্রাপ্ত পরিচালককে পুনঃনিয়োগ অথবা অন্য কাউকে উক্ত পদে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।
- ৫। অতিরিক্ত পরিচালক: পরিচালক পর্ষদ প্রয়োজনে অতিরিক্ত পরিচালক নিয়োগ দিতে পারে। এই নিয়োগ পরবর্তী বার্ষিক সভা পর্যন্ত বহাল থাকবে।
- ৬। পরিচালকের শূন্য পদে নিয়োগ: যদি কোন পরিচালকের পদ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে শূন্য হয়ে যায় এবং পরিমেল অন্য কোন বিধান না থাকে তবে সাধারণ সভায় শূন্য পদের বিপরীতে পরিচালক নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।
- ৭। বিকল্প পরিচালক নিয়োগ : কোন পরিচালক যদি ধারাবাহিক ভাবে তিন মাস বোর্ড সভায় অনুপস্থিত থাকেন তবে সে ক্ষেত্রে পরিচালক পর্ষদ বিকল্প পরিচালক নিয়োগ দিতে পারে। বিকল্প পরিচালক মূল পরিচালক অপেক্ষা অধিক কাল পরিচালকের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।
- ৮। ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি কতৃক পরিচালক নিয়োগ: কোনো কোম্পানীতে ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হলে পরিমেলের বিধান অনুযায়ী উক্ত ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি কোম্পানীর জন্য পরিচালক নিয়োগ দিতে পারবেন। তবে এ ধরনের নিয়োগ পরিচালকের মোট সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের অধিক হতে পারবে না।
- ৮। তৃতীয় পক্ষ দ্বারা পরিচালক নিয়োগ: কিছু ক্ষেত্রে পরিমেল-নিয়মাবলি অনুসারে তৃতীয় পক্ষ পরিচালক পর্ষদে তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারেন। এ সকল প্রতিনিধিকে পরিচালক বলা যায়। তৃতীয় পক্ষ বলতে বুঝায় যারা ব্যবসার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, যেমন ঋনদানকারী, ঋনপত্র ধারক, বা সাহায্যকারী কোম্পানী।
- ৯। সরকার কর্তৃক পরিচালক নিয়োগ : বিধিবদ্ধ কোম্পানী এবং রাষ্ট্রায়াত্ত কোম্পানীতে সরকার পরিচালক নিয়োগ দিয়ে থাকেন। অনেক সময় কোম্পানীর অ-ব্যবস্থাপনা রোধে শেয়ার হোল্ডারদের আবেদন ক্রমে সরকার এক বা একাধিক পরিচালক নিয়োগ দিতে পারেন।

কোম্পানীর কার্যসমূহ পরিচালক পর্ষদের আদেশ অনুসারে পরিচালিত হয়। এই পরিচালকগণ কোম্পানীর সদস্য বা শেয়ারহোল্ডার দ্বারা নির্বাচিত হন। ফলে পরিচালকদেরকে শেয়ারহোল্ডারদের অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করতে হয়। এ ছাড়া স্মারকলিপি এবং পরিমেল নিয়মাবলির শর্তসমূহ কার্য সম্পাদনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। শেয়ারহোল্ডারগণ

কোম্পানীর দৈনন্দিন কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না, তাদের প্রতিনিধি হিসাবে পরিচালকগণ কার্য সম্পাদন করে থাকেন।

কোম্পানী আইনে বলা আছে পাবলিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ জন পরিচালক থাকবেন। অপরদিকে অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২ জন পরিচালক দায়িত্ব পালন করবেন। কোম্পানী আইনে পরিচালকের সর্বনিম্ন সংখ্যা নির্ধারন করা আছে।

পরিচালকদের ক্ষমতা

Power of Directors

কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলীতে পরিচালকদের ক্ষমতার সীমারেখা উল্লেখ থাকে। পরিচালকগণ উক্ত সীমারেখার মধ্যে থেকে কোম্পানীর জন্য প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করবেন। সাধারনত নিম্নলিখিত ক্ষমতাবলী পরিচালক ব্যবহার করতে পারেন:

- ১। ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপক ও সচিবের কাজ তদারক করা;
- ২। শেয়ার বিক্রি করা;
- ৩। ঋনপত্র বিক্রি;
- ৪। ঋনপত্রব্যতিত অন্যান্য উৎস থেকে ঋনের ব্যবস্থা করা;
- ৫। কোম্পানীর পক্ষে চুক্তিবদ্ধ হওয়া;
- ৬। কোম্পানীর অর্থ বিনিয়োগ করা;
- ৭। লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করা;
- ৮। শেয়ার বাজেয়াপ্ত এবং শেয়ার সমর্পন গ্রহন করা;
- ৯। ঋন প্রদান করা;
- ১০। মুনাফার একটি অংশ সংরক্ষন তহবিলে (reserve fund) পৃথকভাবে সংরক্ষন করা;
- ১১। বিকল্প এবং অতিরিক্ত পরিচালক নিয়োগ দান;
- ১২। কোম্পানীর হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ করা।

পরিচালকের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা

Restriction on Power of Directors

পরিচালক পর্ষদ প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু তাদের ক্ষমতার উপর কোম্পানী আইনের বিধি নিষেধ বা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ সীমাবদ্ধতা সমূহ হলো:

- ১। কোন পরিচালক তার অফিস কোন ব্যক্তিকে হস্তান্তর করতে পারবেন না।
- ২। ব্যাংক অথবা প্রাইভেট কোম্পানী যা পাবলিক কোম্পানীর সাবসিডিয়ারি কোম্পানী ব্যতিত পরিচালক কোন তৃতীয় পক্ষের ঋনের জামিনদার হতে পারবেন না।
- ৩। কোম্পানীর সাধারন সভার সিদ্ধান্ত ছাড়া প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর কোনো পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপক, লিগাল বা টেকনিক্যাল পরামর্শক বা ব্যাংকার মুনাফাজনক কোনো অফিস গ্রহন করতে পারবেন না।
- ৪। কোম্পানীর সাধারন সভার অনুমতি ব্যতিত কোম্পানীর কোন কিছু বিক্রয় বা হস্তান্তর করতে পারবেন না এবং কোন পাওনা থেকে পরিচালক নিষ্কৃতি পাবার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন না।
- ৫। পরিচালকদের সম্মতি ছাড়া কোন একজন পরিচালক কোন দ্রব্য বা মাল ক্রয়, বিক্রয় অথবা সরবরাহ সম্পর্কিত চুক্তি করতে পারবেন না।
- ৬। কোন কিছুর অযত্ন, খেলাফি, কর্তব্য বা বিশ্বাস ভংগ করলে তার দায় থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না যদি পরিমেল নিয়মাবলিতে এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না থাকে।

৭। একজন পরিচালক কোন দাতব্য কাজে অর্থ দান করতে পারবেন না যা কোম্পানীর ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট না। দাতব্য কাজের জন্য দানের পরিমাণ পরিমেনে নির্দিষ্ট করা থাকে।

পরিচালকের পদ শূন্য

Vacation of office by Directors

নিম্নলিখিত কারণে পরিচালকের পদ শূন্য হয়ে যায়:

- ১। দুই মাসের মধ্যে যদি পরিচালক যোগ্যতা সম্পন্ন শেয়ার ক্রয় না করেন;
- ২। আদালত কর্তৃক তিনি বিকৃত মস্তিষ্ক সাব্যস্ত হন;
- ৩। তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হন;
- ৪। তিনি যদি কোন অপরাধের জন্য আদালত কর্তৃক অনুন্য ছয় মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন;
- ৫। পরিচালকমন্ডলীর অনুমতি না নিয়ে তিনি পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;
- ৬। তিনি যদি সাধারণ সভার অনুমতি ব্যতীত কোন লাভজনক পদ গ্রহণ করেন;
- ৭। তিনি যদি কোম্পানী আইনের বিধান লঙ্ঘন করে কোম্পানী থেকে ঋণ গ্রহণ করেন;
- ৮। তিনি যদি ব্যক্তিগত লাভের আশায় কোম্পানীর কোন চুক্তি সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন;
- ৯। তিনি যদি শেয়ার বাবদ তলবী অর্থ প্রদানের ধার্য শেষ তারিখ হতে ছয় মাসের মধ্যে উক্ত অর্থ প্রদান না করেন।

পরিচালক অপসারণ

Removal of Directors

১। শেয়ার মালিক কর্তৃক অপসারণ: কোম্পানী আইনে ১০৬ ধারা অনুসারে সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে একজন পরিচালককে তার কার্যকালের আগে অপসারণ করা যেতে পারে। মেয়াদ পূর্বে কোন পরিচালক অপসারণ হলে তার নোটিশ কোম্পানীকে প্রেরণ করতে হবে। নোটিশ পাবার পর উক্ত পরিচালককে নোটিশের এক কপি পাঠাতে হবে। যে সভাতে পরিচালককে অপসারণ করা হয়েছে উক্ত সভাতে অপসারণকৃত পরিচালকের শূন্য পদে নতুন পরিচালক নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। নতুন পরিচালকের মেয়াদকাল হবে অপসারণকৃত পরিচালকের অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত।

২। সরকারকৃত অপসারণ : সরকার পরিচালক অপসারণ করতে পারেন। উচ্চ আদালতের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার পরিচালক অপসারণ করে থাকে। যে সকল করেন সরকার পরিচালক অপসারণ করে থাকে তা হোল :

ক) পরিচালক যদি আইনি বাধ্যবাধকতা প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেন কিংবা কোন ধরনের প্রতারণা কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন কিংবা বিশ্বাস ভংগের দায়ী হন।

খ) কোম্পানীর ব্যবসা যখন প্রচলিত নীতিতে পরিচালিত হয় না।

উপোরক্ত কারন ব্যতীত অন্য কোন কারনের জন্য সরকার আদালতকে তদন্ত করে উক্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবার জন্য অনুরোধ করতে পারেন।

৩। আদালত কর্তৃক অপসারণ : কোম্পানীর অব্যবস্থাপনা নিবারণের আবেদনের ফলে আদালত কোম্পানী পরিচালকের কাজের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করতে পারে। এ ধরনের পরিচালক আদালতের অনুমিত ব্যতীত ৫ বৎসর কোম্পানীর পরিচালক হতে পারবেন না।

পরিচালকের পারিশ্রমিক

Remuneration of Directors

কোম্পানী আইনে পরিচালকদের পারিশ্রমিক ব্যাপারে তেমন কিছু বলা নাই। তারা কোম্পানী ভূত্ব না, তারা কোম্পানীর ব্যবস্থাপক অথবা নিয়ন্ত্রক। অতএব এ দৃষ্টির ভিত্তিতে তারা পারিশ্রমিক দাবী করতে পারেন না। তবে প্রায় ক্ষেত্রে পরিচালকরা পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন।

সাধারনত: পরিমেল নিয়মাবলিতে পরিচালকদের পারিশ্রমিক সম্পর্কে বলা থাকে। যদি পরিমেল নিয়মাবলিতে পরিচালকদের পারিশ্রমিক উল্লেখ থাকে তবে কোম্পানী তা দিতে বাধ্য। কোম্পানী পরিচালকদের পারিশ্রমিক কোম্পানীর সাধারন সভায় বিভিন্ন সময়ে নির্ধারন করে থাকে।



সারসংক্ষেপ

কোম্পানীর কার্যসমূহ পরিচালক পর্ষদের আদেশ অনুসারে পরিচালিত হয়। এই পরিচালকগন কোম্পানীর সদস্য বা শেয়ারহোল্ডর দ্বারা নির্বাচিত হন। ফলে পরিচালকদেরকে শেয়ারহোল্ডাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করতে হয়। এ ছাড়া স্মারকলিপি এবং পরিমেল নিয়মাবলীর শর্তসমূহ কার্য সম্পাদনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। শেয়ারহোল্ডারগন কোম্পানীর দৈনন্দিন কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না, তাদের প্রতিনিধি হিসাবে পরিচালকগন কার্য সম্পাদন করে থাকেন।

কোম্পানী আইনে বলা আছে পাবলিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ জন পরিচালক থাকবেন। অপরদিকে অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২ জন পরিচালক দায়িত্ব পালন করবেন। কোম্পানী আইনে সর্বনিম্ন সংখ্যা নির্ধারন করা আছে। কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলীতে পরিচালকদের ক্ষমতার সীমারেখা উল্লেখ থাকে। পরিচালক পর্ষদ প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু তাদের ক্ষমতার উপর কোম্পানী আইনের বিধি নিষেধ বা সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন কোন পরিচালক তার অফিস কোন ব্যক্তিকে হস্তান্তর করতে পারবেন না ইত্যাদি।

পাঠ ৬.৭ কোম্পানী সভা Company Meeting



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- কোম্পানী সভা বলতে কি বুঝায় তা জানতে পারবেন।
- কোম্পানীর বৈধ সভার শর্তাবলী জানতে পারবেন।
- কোম্পানী সভার প্রকার বা শ্রেণী সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সিদ্ধান্ত কি এবং কত প্রকার তা জানতে পারবেন।



কোম্পানীসমূহ গনতান্ত্রিক কাঠামোর উপর গঠিত। কোম্পানী পরিচালক পর্ষদের নির্দেশে পরিচালিত হয়। আবার পরিচালক পর্ষদের পরিচালকগণ শেয়ারহোল্ডার দ্বারা নির্বাচিত এবং পরিচালিত। অপরপক্ষে শেয়ারহোল্ডারগণের কার্যকলাপের পরিধি আরকালিপিএবং পরিমেলের নিয়মাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানীর দৈনন্দিন কার্যকলাপে অংশ গ্রহন করতে পারেন না তবে তাদের নির্দেশিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পরিচালকগণ কার্য সমাধা করেন। এই সকল সিদ্ধান্তসমূহ বিভিন্ন সভার মাধ্যমে গৃহীত হয়।

বৈধ সভার শর্তাবলী

বৈধ সভা অনুষ্ঠানের জন্য কোম্পানীকে কিছু শর্তাবলী বা নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। প্রধান শর্তাবলীসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

১। উপযুক্ত কতৃপক্ষ দ্বারা সভা আহ্বান

সভা আহ্বান অবশ্যই উপযুক্ত কতৃপক্ষ দ্বারা হতে হবে, নতুবা সভা বৈধ হবে না। সাধারণত: পরিচালক পর্ষদ এবং শেয়ারহোল্ডারের রিকুজিশনে পরিচালকবৃন্দ অথবা আদালত সভা আহ্বান করতে পারে।

২। নোটিশ

সভা আহ্বানের নোটিশ সংশ্লিষ্ট সকল পরিচালক, সদস্য এবং অন্যান্য পক্ষকে প্রদান করতে হবে। নোটিশে সভার তারিখ, স্থান এবং উদ্দেশ্য উল্লেখ থাকে। কোম্পানীর সাধারণ সভা ১৪ দিনের লিখিত নোটিশের মাধ্যমে আহ্বান করা হয় অন্যান্য সভা লিখিতভাবে ২১ দিনের নোটিশে আহ্বান করা হয়। অবশ্য স্বল্প নোটিশে সভা আহ্বান করা যেতে পারে, সে ক্ষেত্রে সভার সকল সদস্যদের সম্মতি থাকতে হবে। কোম্পানী সদস্যদেরকে নোটিশ ব্যক্তিগত ভাবে অথবা রেজিস্টার্ড পোস্ট এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। যদি উপরোক্ত পদ্ধতির সাহায্যে নোটিশ প্রেরণ সম্ভব না হয় তবে খবরে কাগজে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নোটিশ প্রেরণ করা যেতে পারে।

৩। এজেন্ডা বা আলচ্যসূচী

কোম্পানী নোটিশে আলচ্যসূচী নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যিক। সভার আলচ্যসূচীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়: ক) সাধারণ আলচ্যসূচী এবং খ) বিশেষ আলচ্যসূচী। সাধারণ সভার প্রধান আলচ্যসূচী হলো আয়-ব্যয় ও হিসাব পর্যালোচনা, লভ্যাংশ ঘোষণা, পরিচালক নির্বাচন, নীরক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ। উপরোক্ত বিষয়সমূহ ব্যতিত অন্যান্য বিষয়সমূহ বিশেষ আলচ্যসূচীর আওতাভুক্ত হতে পারে।

৪। কোরাম

বৈধ সভার অন্যতম উপাদান হলো সভার কোরাম। কোরাম বলতে বুঝায় সভায় নিম্নতম প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি, যদি তা না থাকে তবে সভা বৈধ বলে বিবেচিত হবে না। সাধারণত কোম্পানীর পরিমеле কোরামের সংখ্যা উল্লেখ থাকে। যদি পরিমеле বলা না থাকে তবে প্রাইভেট কোম্পানী যাদের সদস্য সংখ্যা ৬ এর অধিক না তাদের ক্ষেত্রে

কোরাম হচ্ছে ২ জন আর যদি সদস্য সংখ্যা ৬ এর অধিক হয় তবে সভার কোরাম হবে ৩ জন। পাবলিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে যদি ৫ জন সদস্য সভায় উপস্থিত থাকেন তবে কোরাম হয়েছে বলে মনে করা হবে। যদি সভা আরম্ভের আধা ঘণ্টার মধ্যে কোরাম না হয় তবে উক্ত সভা মূলতবী হয়ে যাবে। মূলতবী সভা পরবর্তী সপ্তাহের একই দিনে, একই সময় এবং একই স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।

৫। সভার সভাপতি

সভা পারচালনার জন্য একজন সভাপতি প্রয়োজন হয়। পরিমেনে যদি কাউকে সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা না থাকে তবে সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্য হতে ভোটের মাধ্যমে একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।

৬। নিযুক্ত প্রতিনিধি

সভায় ভোটদানের অধিকারী কোন সদস্য সভায় উপস্থিত থাকতে না পারলে তার পক্ষে অন্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হয়ে তার পক্ষ হয়ে ভোট দিতে পারে। এই ধরনের ব্যক্তিকে বলা হয় নিযুক্ত প্রতিনিধি। প্রতিনিধি নিয়োগ লিখিত এবং মূল সদস্য দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্বাক্ষরিত পত্রটি কোম্পানীর সভা আরম্ভের ৪৮ ঘণ্টা মধ্যে জমা দিতে হবে। পরিমেনে অন্য কোন বিধান না থাকলে নিযুক্ত প্রতিনিধি সভায় আলোচনায় অংশ গ্রহন করতে পারবেন না শুধুমাত্র ভোটদানে অংশ নিতে পারেন। সভার নোটিশে পরিষ্কার উল্লেখ থাকা আবশ্যিক যে কোন সদস্য ইচ্ছা করলে প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারবেন এবং প্রতিনিধি কোম্পানীর সদস্য না হলেও চলবে।

৭। ভোটদান পদ্ধতি

সভার মতামত বা সিদ্ধান্ত ভোটের মাধ্যমে গ্রহন করা হয়। প্রথমে হাত তুলে সমর্থন যাচাই করা হয় এবং সভাপতি যে ফলাফল ঘোষণা করেন তা চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হয়। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ভোট গ্রহন করা হয়: ক) সভাপতির নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে; খ) প্রদত্ত মূলধনের ১/১০ ভাগের মালিক কিংবা ভোট প্রদান অধিকারীদের ১/১০ ভাগ সদস্য ভোটের দাবি করে; গ) পাবলিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে যদি ৫ জন ভোটদানের অধিকারী ভোটের দাবি করে; এবং ঘ) প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে উপস্থিত ৭ জনের এক জন অথবা ৭ জনের অধিক উপস্থিত থাকলে ২ জন ভোটের দাবি করতে পারে।

কোম্পানী সভার প্রকার বা শ্রেণী

Types of Company Meeting

কোম্পানী আইন মতে বিভিন্ন শ্রেণী বা প্রকার সভা হয়ে থাকে। এই সভাগুলি হলো:

- ১। শেয়ারহোল্ডারদের সভা (Shareholders Meetings) :
 - ক) বিধিবদ্ধ সভা (Statutory Meeting)
 - খ) বাৎসরিক সাধারণ সভা (Annual General Meeting)
 - গ) অতিরিক্ত সাধারণ সভা (Extra-ordinary General Meeting)
 - ঘ) শ্রেণী সভা (Class Meeting)
- ২। বিশেষ বা অন্যান্য সভা (Special or Other Meetings)
 - ক) পাওনাদারদের সভা (Creditors Meeting)
 - খ) ঋনগ্রহণ অধিকারীদের সভা (Debenture holders Meeting)
- ৩। পরিচালক কমিটির সভা (Meeting of Directors Committiee)

বিধিবদ্ধ সভা (Statutory Meeting):

পাবলিক কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারদের প্রথম যে সভা হয় তাকে বিধিবদ্ধ সভা হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রতিটি পাবলিক কোম্পানীকে কার্য আরম্ভের এক মাসের পর এবং ছয় মাসের মধ্যে কোম্পানী সদস্যদের সাধারণ সভা আহ্বান করতে হবে যাকে বিধিবদ্ধ সভা বলে। এই সভায় সদস্যগণ পরিচালকদের প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। প্রতিবেদনে কোম্পানী গঠন, হিসাব ও অন্যান্য তথ্যাদি উল্লেখ থাকে যা সদস্যদেরকে অবহিত করা দরকার এবং তাদের অনুমোদন লাভ

বাধ্যতামূলক। উক্ত প্রতিবেদনকে বিধিবদ্ধ প্রতিবেদন বলে। এই প্রকার সভা কোম্পানীর সম্পূর্ণ জীবনে একবারেই হয়ে থাকে।

বিধিবদ্ধ সভা অনুষ্ঠিত হবার ২১ দিন পূর্বে প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারদেরকে সভার নোটিশ প্রদান এবং নোটিশের সাথে বিধিবদ্ধ প্রতিবেদনের একটি কপি অবশ্যই প্রেরণ করতে হবে। এই সভার অন্যতম কাজ বিধিবদ্ধ প্রতিবেদন অনুমোদন করা। অনুমোদিত প্রতিবেদনটি ১৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করা বাধ্যতামূলক।

বিধিবদ্ধ প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ থাকে :

- ১। পূর্ণ-মূল্য এবং আংশিক মূল্য প্রদত্ত বন্টনকৃত শেয়ারের মোট সংখ্যা।
- ২। শেয়ার বাবদ মোট আয়ের পরিমাণ।
- ৩। পৃথক শিরানামে আয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব এবং কমিশন, দালালি ও অন্যান্য ব্যয়ের পরিমাণ।
- ৪। পরিচালকবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি (যদি থাকে), সচিব এবং নিরক্ষের নাম, ঠিকানা ও পেশা।
- ৫। যে সকল চুক্তিসম্পাদিত হয়েছে তা অনুমোদনের প্রয়োজন হলে সংশোধন সহ পেশ করা। (যদি থাকে)
- ৬। দায় গ্রহণ চুক্তির বিবরণ।
- ৭। পরিচালক ও অন্যান্যদের নিকট তলবী অর্থ পাওনার বিবরণ।
- ৮। পরিচালক ও অন্যান্যদের কোন দায়িত্ব প্রদান করা হলে তার বিবরণ।
- ৯। পরিচালকবৃন্দ, ব্যবস্থাপক, কিংবা তার প্রতিনিধিকে কমিশন বা দালালি প্রদান করা হলে তার বিবরণ।

বিধিবদ্ধ বিবরণীর প্রত্যয়ন পত্র কোম্পানীর নিরীক্ষকের নিকট হতে সংগ্রহ করা যায়। বিধিবদ্ধ সভায় উপস্থিত সদস্যগণের কোম্পানী গঠন সংক্রান্ত যে কোন বিষয় আলোচনা করার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু যে বিষয়ে নোটিশ প্রদান করা হয়নি সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না।

সভা একাধিবার মূলতবী করা যেতে পারে। মূলতবী সভার সিদ্ধান্ত মূল সভার ন্যায় বিবেচিত হবে এবং এ সভার মূল সভার মত একই রকম ক্ষমতা রয়েছে। কোম্পানী আইনে বলা হয়েছে বিধিবদ্ধ সভা সক্রান্ত নির্দেশ সমূহ প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

বার্ষিক সাধারণ সভা (Annual General Meeting):

শেয়ারহোল্ডারদের বার্ষিক সাধারণ সভা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি কোম্পানীকে বৎসরে একবার বাৎসরিক সভা আহ্বান করতে হবে। এই সভার উদ্দেশ্য হলো এক বৎসরে কোম্পানীর অগ্রগতি এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব শেয়ারহোল্ডারদের নিকট পেশ করা।

প্রথম সাধারণ সভা কোম্পানী কার্য আরম্ভের ১৮ মাসের মধ্যে হতে হবে, এ ক্ষেত্রে উক্ত বৎসরে বা পরবর্তী বৎসরে সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। প্রথম সাধারণ সভার পর প্রতি বৎসর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং দুইটি সাধারণ সভার মধ্যের সময় কোন ক্রমে ১৫ মাসের অধিক করা যাবে না।

শেয়ারহোল্ডারদের নিকট সাধারণ সভার গুরুত্ব অনেক, কারণ :

- ক) সাধারণ সভার মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারগণ তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।
- খ) এই সভায় পরিচালকদের অবসর প্রদান ও পুনর্নির্বাচন করা হয়। শেয়ারহোল্ডারগণ পরিচালক নির্বাচন করতে পারেন আবার প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন।
- গ) এই সভায় কোম্পানীর লাভ-ক্ষতির হিসাব প্রদান করা হয় এবং কোম্পানীর মুনাফা ঘোষণা করা হয়।
- ঘ) কোম্পানীর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই সভায় আলোচনা হয়।

কোম্পানী কোন কারণে নির্ধারিত সময়ে যদি সাধারণ সভা করতে না পারে তবে নিবন্ধক ৯০ দিন সময় দিতে পারেন, তবে প্রথম সাধারণ সভার ক্ষেত্রে কোম্পানী এই সময় পাবে না।

অতিরিক্ত সাধারণ সভা (Extra-ordinary General Meeting):

বার্ষিক সাধারণ সভা ব্যতিত অন্য সাধারণ সভাকে অতিরিক্ত সাধারণ সভা বলা যায়। তবে বিধিবদ্ধ সভাকে কোনো ভাবে অতিরিক্ত সাধারণ সভা বলা যাবে না। অন্য ভাবে বলা যায় যে সভা জরুরি ভিত্তিতে অথবা বিশেষ কারনে আহ্বান করা হয় তখন তাকে অতিরিক্ত সাধারণ সভা বলে।

অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করা হয় যখন :

- ক) কোন বিশেষ কার্য সমাধার প্রয়োজন হয়;
- খ) পরিমেল নিয়ম অনুযায়ী সাধারণ সভায় কোন কার্য সম্পাদন করা যায়নি;
- গ) কোন বিশেষ কার্যের জন্য জরুরি ভিত্তিতে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন পরবর্তী সাধারণ সভা পর্যন্ত অপেক্ষ করা যাবে না।

অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান :

অতিরিক্ত সাধারণ সভা নিম্ন বর্ণিত ক্ষেত্রে আহ্বান করা হয়:

- ক) পরিচালকদের দ্বারা: পরিচালকবৃন্দ যদি মনে করেন অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করা দরকার তখন সভা আহ্বান করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে সভা ডাকার জন্য পর্ষদ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হবে।
- খ) শেয়ারহোল্ডদের রিকুইজিশনে পরিচালকদের দ্বারা সভা আহ্বান: অতিরিক্ত সাধারণ সভা শেয়ারহোল্ডদের রিকুজিশনে আহ্বান করা যায়। এ ক্ষেত্রে বন্টনকৃত মূলধন শেয়ারধারীর ১০ ভাগের এক ভাগ অথবা যেখানে শেয়ার মূলধন নাই সেক্ষেত্র ভোটারদের ১০ ভাগের এক ভাগের সমর্থন হলে অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করা যাবে। তবে রিকুইজিশন সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে হবে ও রিকুজিশনকারী দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং কোম্পানীর নিবন্ধিত কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।
- গ) শেয়ারহোল্ডদের রিকুইজিশন দ্বারা সভা আহ্বান: শেয়ারহোল্ডদের রিকুইজিশন জমা হবার ২১ দিনের মধ্যে পরিচালকগণ যদি সভা আহ্বান না করেন তবে শেয়ারহোল্ডারগণ নিজেরা রিকুইজিশন জমা দেবার ৪৫ দিনের মধ্যে সভা আহ্বান করতে পারেন।
- ঘ) আদালত দ্বারা সভা আহ্বান: যদি কোন কারনে কোম্পানী সভা আহ্বান না করতে পারে তবে আদালত স্বপ্রনোদিত হয়ে অথবা কোন পরিচালকের আবেদন অথবা কোম্পানীর যে কোন সদস্য যার ভোটাধিকার আছে তার আবেদনের প্রিপ্রেক্ষিতে সভা আহ্বানের নির্দেশ প্রদান করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সভা পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী আদালত দিয়ে থাকে।

শ্রেণী সভা (Class Meeting):

একটি কোম্পানীতে বিভিন্ন ধরনে শেয়ার থাকে, যেমন সাধারণ শেয়ার, ইকুইটি শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার ইত্যাদি। যখন বিশেষ কোন এক শ্রেণীর কোন সভা আহ্বান করে তখন তাকে শ্রেণী সভা বলে। এই প্রকার সভা নির্দিষ্ট শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা জন্য আহ্বান করা হয়।

কোম্পানীর সদস্যদের ওপরে বর্ণিত সভা ছাড়া অন্যান্যরা এ প্রকার সভা করতে পারে, যেমন খনপত্রের মালিক, পাওনাদার ও পরিচালকদের সভা এর অন্তর্ভুক্ত।

পরিচালকপর্ষদ সভা (Board of Directors Meeting) :**পর্ষদ সভার নিয়মাবলী**

কোম্পানী আইন অনুযায়ী পরিচালক পর্ষদের সভা আহ্বান করতে হবে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো:

- ক) পর্ষদ সভা অনুষ্ঠানের সাধারণ নিয়ম হলো প্রতি ৩ মাসে অন্তত: একটি পর্ষদ বা বোর্ড সভা হতে হবে এবং বৎসরে কমপক্ষে ৪টি পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত হতে হবে। কোম্পানী আইনের ৯৬ ধারা থেকে পর্ষদ সভা অনুষ্ঠানের সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
- খ) কোম্পানী আইনের ৯৫ ধারায় বলা হয়েছে প্রতিটি পরিচালককে সভার লিখিত নোটিশ প্রদান করতে হবে। যদি কোন পরিচালক সভায় উপস্থিত থাকার ব্যপাওে আনাগ্রহ দেখান তবুও তাকে নোটিশ প্রদান করতে হবে। কতদিন পূর্বে

নোটিশ দিতে হবে কোম্পানী আইনে তার উল্লেখ নাই। এই বিষয় কোম্পানী পরিমেনে উল্লেখ থাকে। নোটিশে সভা অনুষ্ঠানের তারিখ, সময় ও স্থানের উল্লেখ থাকতে হবে এবং নোটিশের সাথে আলচ্যসূচী প্রেরণ করা হয়ে থাকে (যদিও এটা বাধ্যতামূলক নয়)।

- গ) সভা অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় কোরাম থাকতে হবে। কোরাম হলো সভা আনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সদস্য সংখ্যার উপস্থিতি। পরিচালকগণ সভার কোরাম নির্ধারণ করে থাকেন। যদি নির্ধারিত না থাকে সে ক্ষেত্রে পরিচালকের সংখ্যা ৩ এর অধিক হলে কোরাম হবে তিন জন। যদি কোরামের অভাবে সভা মূলতবী হয় তবে পরবর্তী সম্পাদে একই দিন, একই সময় ও একই স্থানে সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সভা চলাকালীন সময়ে কোরাম থাকা প্রয়োজন।
- ঘ) সভা পরিচালনার জন্য একজন চেয়ারম্যানের প্রয়োজন হয়। পরিচালনা পর্ষদের পরিচালকগণ তাদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচন করেন। সভার সময় যদি চেয়ারম্যান ৩০ মিনিটের মধ্যে উপস্থিতি না হন তবে উপস্থিত পরিচালকদের মধ্য হতে একজনকে চেয়ারম্যান নিয়োগ করে সভার কার্য শুরু করা যেতে পারে।

ঙ) পর্ষদ সভার আলচ্যসূচী সাধারণত নিম্নরূপ হয়:

- ১। শেয়ার বন্টন অনুমোদন করা;
- ২। ঋনপত্র ইস্যু করা;
- ৩। শেয়ার বাজেয়াপ্ত ও হস্তান্তকরণ;
- ৪। অর্থ ধার করা;
- ৫। কোম্পানীর অর্থ বিনিয়োগ করা;
- ৬। ঋন প্রদান করা;
- ৭। প্রয়োজনে শূন্যপদে পরিচালক নিয়োগ;
- ৮। কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি;
- ৯। ব্যবস্থাপক পরিচালক নিয়োগ; ইত্যাদি।

চ) পরিচালনা পর্ষদের সভা বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সকল সিদ্ধান্ত অধিকাংশ সময় ভোটে গৃহীত হয়। পরিচালক পর্ষদের চেয়ারম্যানের দ্বিতীয় বা কাণ্ডিং ভোট আছে।

২। অন্যান্য সভা

পাওনাদারদের সভা (Creditors Meeting):

পাওনাদারদের সভা আদালতের নির্দেশে হয়ে থাকে। আদালত কোম্পানী, অথবা কোম্পানীর সদস্য অথবা পাওনাদারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সভা আহ্বানের নির্দেশ দেন। কোম্পানী বিলোপ, একত্রীকরণ, পুনঃগঠন, বা পুনঃবিন্যাসের সময় পাওনাদারের সাথে সমঝোতা বা তাদের সম্মতি আদায়ের উদ্দেশ্যে যে সভা আহ্বান করা হয় তাকে পাওনাদারদের সভা বলা হয়। এই সভার লক্ষ্য হলো পাওনাদের সাথে আর্থিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা এবং সমাধানে আসা। অনেক সময় পাওনাদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, এ ক্ষেত্রে প্রতিটি শ্রেণীর সাথে পৃথক সভা করা হয়ে থাকে।

ঋনপত্র অধিকারীদের সভা (Debenture holders Meeting):

ঋনপত্র অধিকারীগণ যখন তাদের অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে যে সভা আহ্বান করে তাকে ঋনপত্র অধিকারীদের সভা বলা হয়। কোম্পানী পুনঃগঠন, একত্রীকরণ অথবা অবাসায়নের ফলে ঋনপত্র অধিকারীদের অধিকার প্রভাবিত হতে পারে। এই কারণে তাদেরকে সভা আহ্বান করতে হয়। এই প্রকার সভা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় ট্রাস্ট দলিল অথবা ডিবেঞ্চর বন্ডের নিয়ম অনুসারে। এই দলিলে যে সকল আইন আছে কোম্পানী এবং ঋন অধিকারীরা মানতে বাধ্য।

৩। পরিচালক কমিটির সভা (Meeting of Directors Committee) :

বৃহৎ কোম্পানীসমূহকে প্রায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য পরিচালকদের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির ওপর অর্পিত কার্য সম্পাদনের জন্য কিছু ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। তবে ক্ষমতা হস্তান্তর কোনো ভাবে যেন কোম্পানী আইন বা পরিমেনে পরিপন্থী না হয়। সভা পরিচালনার জন্য কমিটির সদস্যদের মধ্যে থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। সভা প্রয়োজনে মূলতবী করা যেতে পারে। যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ভোটের

মাধ্যমে করা যেতে পারে। যদি উভয় দিকে সমান সংখ্যক ভোট হয় সে ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান কাঙ্ক্ষিত ভোট প্রদান করে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে পারেন।



সারসংক্ষেপ

শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানীর দৈনন্দিন কার্যকলাপে অংশ গ্রহন করতে পারেন না তবে তাদের নির্দেশিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পরিচালকগণ কার্য সমাধা করেন। এই সকল সিদ্ধান্তসমূহ বিভিন্ন সভার মাধ্যমে গৃহীত হয়। বৈধ সভা অনুষ্ঠানের জন্য কোম্পানীকে কিছু শর্তাবলী বা নিয়ম অনুসরণ করতে হয়।

কোম্পানী আইনে বিভিন্ন প্রকার সভার উল্লেখ আছে। সভাসমূহ হলো: ১। শেয়ারহোল্ডারদের সভা: ক) বিধিবদ্ধ সভা, খ) বাৎসরিক সাধারণ সভা, গ) অতিরিক্ত সাধারণ সভা ঘ) শ্রেণী সভা, ২। বিশেষ বা অন্যান্য সভা: ক) পাওনাদের সভা, খ) ঋনপত্র অধিকারীদের সভা এবং ৩। পরিচালকদের সভা। এ ছাড়া পাওনাদারদের সভা আদালতের নির্দেশে হয়ে থাকে। ঋনপত্র অধিকারীগণ যখন তাদের অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে যে সভা আহ্বান করে তাকে ঋনপত্র অধিকারীদের সভা বলা হয়।

পাঠ ৬.৮ সিদ্ধান্ত Resolution



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- সিদ্ধান্তের অর্থ জানতে পারবেন।
- সিদ্ধান্ত কত প্রকার হয়ে থাকে তা জানতে পারবেন।
- সিদ্ধান্তের অনুলিপি নিবন্ধন।



কোম্পানী সভায় আলচ্যসূচী ভিত্তিতে প্রস্তাব পেশ করা হয় এবং যখন কোন প্রস্তাব পাশ বা গৃহীত হয় তখন তাকে সিদ্ধান্ত বলা হয়। কোম্পানী আইন অনুসারে সিদ্ধান্তকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন

- ক) সাধারণ সিদ্ধান্ত (Ordinary Resolution)
- খ) অতিরিক্ত সাধারণ সিদ্ধান্ত (Extraordinary Resolution)
- গ) বিশেষ সিদ্ধান্ত (Special Resolution)

সাধারণ সিদ্ধান্ত : যখন কোন প্রস্তাব সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ট ভোটে পাশ হয় তখন তাকে সাধারণ সিদ্ধান্ত বলা হয়। সভার সদস্যগণ সভায় উপস্থিত হয়ে বা নিযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোটদান করতে পারেন। কোম্পানী আইন বা পরিমেল-নিয়ম অনুযায়ী যে সকল বিষয় সম্পর্কে বিশেষ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয় না, সে সকল বিষয়ে সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়, যেমন:

- ক) বিধিবদ্ধ রিপোর্ট গ্রহণ;
- খ) লভ্যাংশ ঘোষণা;
- গ) বার্ষিক হিসাব গ্রহণ;
- ঘ) নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাদের পারিশ্রমিক; ইত্যাদি।

বিশেষ সিদ্ধান্ত : কোম্পানীকে অনেক সময় বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় কারন সাধারণ সিদ্ধান্তে তা বাস্তবায়ন যোগ্য না। যখন কোন সিদ্ধান্ত মোট ভোটদানকারী সদস্যের চার ভাগের তিন ভাগ ভোটে পাশ করার প্রয়োজন হয় তখন তাকে বিশেষ সিদ্ধান্ত বলা হয়। ভোট সভায় উপস্থিত বা নিযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রদান করা যায়। এক্ষেত্রে ২১ দিনের নোটিশ দিতে হবে এবং নোটিশে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে। যে সকল বিষয়ে বিশেষ সিদ্ধান্ত প্রয়োজন তাদের মধ্যে অন্যতম হলো :

- ক) কোম্পানীর নাম পরিবর্তন;
- খ) স্মারকলিপির পরিবর্তন;
- গ) পরিমেল পরিবর্তন
- ঘ) শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার পরিবর্তন;
- ঙ) কোম্পানীর রিজার্ভ মূলধন সৃষ্টি; ইত্যাদি।

অতিরিক্ত সাধারণ সিদ্ধান্ত : বিধিবদ্ধ এবং বার্ষিক সাধারণ সভা ব্যতিত অন্য যে কোন সভাকে অতিরিক্ত সাধারণ সভা হিসাবে গণ্য করা হয়। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হলে সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সাধারণ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয়। অতিরিক্ত সাধারণ সভার নিয়ম বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিয়মের মত, সভায় উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের চার ভাগের তিন ভাগ সদস্যদের সমর্থন প্রয়োজন। নোটিশে কি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে তা উল্লেখ থাকতে হবে। সিদ্ধান্তের এক কপি নিবন্ধকের নিকট ১৫ দিনের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।

সিদ্ধান্তের অনুলিপি নিবন্ধন

কোম্পানীর বিশেষ সিদ্ধান্ত এবং অতিরিক্ত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত নিবন্ধনের নিয়ম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ১। প্রত্যেক বিশেষ এবং অতিরিক্ত সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যে মুদ্রিত অনুলিপি কোম্পানীর একজন কর্মকর্তা দ্বারা সত্যায়িত করে নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধকের নিকট জমা দিতে হবে।
- ২। পরিমেল নিবন্ধিত হলে, সকল সিদ্ধান্তের অনুলিপি পরিমেলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- ৩। পরিমেল নিবন্ধিত না হলে, বিশেষ সিদ্ধান্তের অনুলিপি যে কোন সদস্যের অনুরোধক্রমে প্রেরণ করতে হবে। এজন্য সদস্যকে পূর্বেই নির্ধারিত ফি বা অর্থ প্রদান করতে হবে।
- ৪। কোম্পানী বিশেষ সিদ্ধান্তের অনুলিপি সময় মত যদি নিবন্ধকের নিকট জমা না দেয় তবে যতদিন জমা না দেওয়া হবে তার জন্য কোম্পানীকে নির্ধারিত হারে প্রতিদিনের জন্য জরিমানা দিতে হবে।
- ৫। কোন সদস্য বিশেষ সিদ্ধান্তের অনুলিপি পাবার আবেদন পর অথবা পরিমেলে সময় মত সংযুক্ত করতে ব্যর্থ হয় তবে কোম্পানীকে নির্ধারিত হারে জরিমানা দিতে হবে।
- ৬। কোম্পানীর কোন কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃত ভাবে কোম্পানীকে এই বিধান পালনে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলে উক্ত কর্মকর্তা কোম্পানীর মত সমান দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

**সারসংক্ষেপ**

কোম্পানী সভায় কোন প্রস্তাব পাশ বা গৃহীত হয় তখন তাকে সিদ্ধান্ত বলা হয়। কোম্পানী আইন অনুসারে সিদ্ধান্তকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন ক) সাধারণ সিদ্ধান্ত, খ) অতিরিক্ত সাধারণ সিদ্ধান্ত এবং গ) বিশেষ সিদ্ধান্ত। কোম্পানী আইন মোতাবেক বিশেষ সিদ্ধান্ত এবং অতিরিক্ত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত নিবন্ধনের নিয়ম আছে, এ ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম অনুসরণের প্রয়োজন হয়। যেমন বিশেষ সিদ্ধান্তের অনুলিপি পাবার পর অথবা পরিমেলে সময় মত সংযুক্ত করতে ব্যর্থ হয় তবে কোম্পানীকে নির্ধারিত হারে জরিমানা দিতে হবে। কোম্পানীর কোন কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃত ভাবে কোম্পানীকে এই বিধান পালনে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে তা হলে উক্ত কর্মকর্তা কোম্পানীর মত সমান দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

পাঠ ৬.৯

কোম্পানীর বিলোপসাধন বা অবসায়ন

Winding up or Liquidation of Company



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- কোম্পানী অবসায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- আদালত কতৃক বাধ্যতামূলক অবসায়ন সম্পর্কে ধারণা পাবেন।



কোম্পানী আইন দ্বারা কোম্পানী পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় আবার আইন দ্বারা কোম্পানীর বিলোপসাধন বা অবসায়ন ঘটে। অবসায়ন বলতে বুঝায় কোম্পানীর বিলোপসাধন এবং আইনগত অস্তিত্বের অবসান। প্রফেসর গাওয়ার মতে “Winding up of a company is the process whereby its life is ended and its property administrated for the benefit of its creditors and members.” অর্থাৎ কোম্পানীর অবসায়ন হলো এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোম্পানীর জীবনাবসান হয় এবং এর সম্পত্তি পাওনাদার এবং সদস্যদের উপকারার্থে ব্যবহৃত হয়।

কোম্পানী অবসায়নের পদ্ধতি

Modes of Company Winding up

কোম্পানী আইনের ২৩৪(১) ধারাতে অবসায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এ আইনে বলা আছে কোম্পানী তিনভাবে অবসায়ন হতে পারে:

- আদালত কতৃক বাধ্যতামূলক অবসায়ন
- স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন
- আদালতের তত্ত্বাবধানে অবসায়ন

এ পাঠে আমরা শুধুমাত্র আদালত কতৃক বাধ্যতামূলক অবসায়ন আলোচনা করবো।

আদালত কতৃক বাধ্যতামূলক অবসায়ন

Compulsory Winding up by the court

শেয়ার মালিকদের বিশেষ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, বা পণ্ডনাদার বা প্রদায়ক (contributor) বা নিবন্ধকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত কোম্পানী অবসায়নের নির্দেশ প্রদান করতে পারে। এ প্রকার অবসায়নকে আদালত কতৃক বাধ্যতামূলক অবসায়ন বা বিলোপ সাধন বলে। আদালত এই প্রকার অবসায়ন তত্ত্বাবধান করে থাকে। অবসায়নের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য আদালত একজন সরকারি তত্ত্বাবধায়ক বা অবসায়ক (Government Liquidator)) নিয়োগ দেন। অবসায়ক নিয়োগ দেবার পর শেয়ারহোল্ডারগণ তাদের ক্ষমতা হারান।

কোন ক্ষেত্রে আদালত কতৃক বাধ্যতামূলক অবসায়ন ঘটে

Grounds of Compulsory Winding up

কোম্পানী আইনের ২৪৫ ধারার অনুসারে একক কিংবা যৌথ ভাবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবৃন্দ কোম্পানীর বাধ্যতামূলক অবসায়নের জন্য আদালতে আবেদন করতে পারে:

- কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারগণ বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে আদালতে আবেদন করলে;
- বিধিবদ্ধ সভা আহ্বানে ব্যর্থ হলে কিংবা বিধিবদ্ধ প্রতিবেদন প্রদানে ব্যর্থ হলে;
- আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবসা আরম্ভে ব্যর্থ হলে;
- আইন দ্বারা নির্ধারিত কোম্পানীর সদস্য সংখ্যা হ্রাস পেলে;

ঙ) দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে; এবং

চ) আদালত অন্য কোন যুক্তি সংগত কারনে কোম্পানী অবসায়নের নির্দেশ দিতে পারে।

কারা অবসায়নের আবেদন করতে পারে

Who can apply for Compulsory Winding up

১। কোম্পানী আবেদন করতে পারে: কোম্পানী বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে আদালতে অবসায়নের জন্য আবেদন করতে পারেন।

২। প্রদায়ক আবেদন করতে পারেন : কোম্পানী অবসায়নের সময় যে সকল ব্যক্তি কোম্পানীর দায় পরিশোধের জন্য অর্থ প্রদান করেছেন তাদেরকে প্রদায়ক (contributor) বলা হয়। নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে তারা কোম্পানী অবসায়নের জন্য আবেদন করতে পারে:

ক) কোনো কোম্পানীর সদস্য সংখ্যা হ্রাস পায় যেমন প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে দুই এর নীচে এবং পাবলিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে ৭ এর নীচে সদস্য সংখ্যা হলে।

খ) কোম্পানীর ঋন পরিশোধে অক্ষম হলে আবেদন করতে পারে।

গ) যে সকল শেয়ারের জন্য তিনি প্রদায়ক সে গুলো তার নামে বরাদ্দ হয়ে থাকে অথবা অন্যান্য কারণে তিনি আবেদন করতে পারেন।

ঘ) সময় মত ব্যবসা আরম্ভ করতে না পারলে বা ব্যর্থ হলে।

ঙ) কোনো শেয়ারহোল্ডারের মৃত্যুর ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে যদি তিনি তা লাভ করেন।

৩। নিবন্ধক আবেদন করতে পারেন :

ক) কোম্পানীর বার্ষিক উদ্বৃত্তপত্র হতে কিংবা ১৯৫ ধারা মোতাবেক কোম্পানীর পরিদর্শকের প্রতিবেদন থেকে জনা যায় যে কোম্পানী ঋন পরিশোধে অক্ষম।

খ) আবেদন পেশ করার জন্য সরকারের অনুমতি প্রয়োজন।

৪। শেয়ারহোল্ডার কতৃক আবেদন : বিধিবদ্ধ সভা অনুষ্ঠান কিংবা বিধিবদ্ধ প্রতিবেদন পেশ করার সর্বশেষ তারিখের ১৪ দিন পর শেয়ারহোল্ডার বা শেয়ারহোল্ডারগন বাধ্যতামূলক অবসায়নের জন্য আদালতের নিকট আহ্বান করতে পারেন।

৫। ঋনদাতা কতৃক আবেদন : ঋনদাতা কিংবা পাওনাদার শর্ত সাপেক্ষে বাধ্যতামূলক অবসায়নের জন্য আবেদন করতে পারেন।

কোম্পানীর অবসায়নের আদেশ পাবার পর আদেশের অনুলিপি ৩০ দিনের মধ্যে নিবন্ধকের নিকট জমা দিতে হবে। নিবন্ধক উক্ত অনুলিপি পাবার পর উক্ত কোম্পানীর বইতে আদেশের সার সংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করবেন এবং আদালতের আদেশের একটি প্রজ্ঞাপন সরকারি গেজেটে প্রকাশ করবেন।

আদালত কতৃক বাধ্যতামূলক অবসায়নের পদক্ষেপসমূহ

Steps of Compulsory Winding up by the court

বাধ্যতামূলক অবসায়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়:

১। আবেদন শুনানি: বাধ্যতামূলক অবসায়নের ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের বক্তব্য শুনার জন্য আদালত দিন ধার্য করে এবং উক্ত দিনে বক্তব্য শুনার পর আদালত এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বক্তব্য শুনার পর আদালত আবেদন নাকচ করতে পারে আবার গ্রহণও করতে পারে।

২। অবসায়নের কার্য আরম্ভ: যদি কোম্পানীর অবসায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তবে যে সময় আবেদন উত্থাপিত হয়েছে উক্ত সময় থেকে অবসায়ন কার্য শুরু হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

৩। অবসায়ক (লিকুইডেটর) নিযুক্ত: অবসায়নের আদেশে পর আদালত অবসায়ক নিযুক্ত করবেন। যিনি অবসায়নের দায়িত্বগ্রহণ করবেন তাকে সরকারি অবসায়ক হিসাবে গণ্য করা হবে এবং আদালত অন্য কোন নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত

তিনি উক্ত দায়িত্ব পালন করবেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন আদালত ইচ্ছা করলে একাধিক অবসায়ক নিয়োগ দিতে পারেন।

- ৪। **প্রদায়কদের তালিকা প্রস্তুত করা :** অবসায়নের আদেশ পাবার পর অবসায়ক প্রদায়কদের (contributors) তালিকা প্রস্তুত করবেন। অথাৎ শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানীর ক্ষেত্রে শেয়ারের নামিক মূল্যের কোন বাকি থাকে তবে শেয়ার মালিকগণ ওই পরিমাণ অর্থের প্রদায়ক হবেন।
- ৫। **সম্পত্তি ও দলিলপত্র সংগ্রহ:** অবসায়নের সিদ্ধান্তে আসার পর কোম্পানীর পাওনাদের অথাৎ কোম্পানী যাদের নিকট অর্থ পাবে তা আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অবসায়কের লক্ষ্য হলো অর্থ আদায় করে পাওনাদের অর্থ পরিশোধ করা।
- ৬। **ব্যাংকে টাকা জমার আদেশ:** যে সকল প্রদায়ক, ক্রেতা অথবা যাদের নিকট অর্থ পাওনা আছে তাদেরকে আদালত নির্দিষ্ট ব্যাংকে অবসায়কের হিসাবে অর্থ জমা দেবার জন্য আদেশ দিতে পারে।
- ৭। **দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ:** আদালত পাওনাদেরকে সময় ঠিক করে দেয় যাতে করে পাওনাদাররা তাদের পাওনার প্রমাণ আদালতে পেশ করতে পারে। যদি কোন পাওনাদার দাবির স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করতে না পারে তবে তিনি কোন অর্থ দাবী করতে পারবেন না।
- ৮। **পাওনা পরিশোধ:** প্রথমে আদালত প্রদায়কদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেন, এরপর যদি অতিরিক্ত অর্থ থাকে তবে অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার অনুসারে তা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ৯। **কোম্পানীর অবসায়ন:** অবসায়ন সংক্রান্ত সকল কার্য সম্পাদনের পর আদালত কোম্পানীর বিলুপ্তি ঘোষণা করবেন। আদালতের এই আদেশ অবসায়ক ১৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধককে জানানবেন এবং নিবন্ধক তা লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

বাধ্যতামূলক অবসায়নের ফলাফল

Consequences of Compulsory Winding up

- ১। কোম্পানীর অবসায়নের আদেশ হবার পর অবসায়ক পাওনাদার এবং প্রদায়কদের পক্ষে কাজ করবেন। অবসায়ক কোম্পানীর বিভিন্ন উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ কও পাওনাদেরকে তা মেটানো ব্যবস্থা করবেন।
- ২। একবার অবসায়নের আদেশ কিংবা অবসায়ক নিয়োগের পর কোন প্রকার আইনি কার্যক্রম কোম্পানীর বিপক্ষে করা যাবে না।
- ৩। কোম্পানী অবসায়নের সিদ্ধান্ত হয়ে যাবার পর অবসায়নের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য আদালত যে কোন ব্যক্তিকে অবসায়ক নিয়োগ দিতে পারে।
- ৪। অবসায়নের আদেশের পর কোম্পানীর সকল সম্পত্তি অবসায়কের তত্ত্বাবধানে অথবা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।
- ৫। অবসায়ক অবসান কার্য পরিচালনার জন্য সকল ক্ষমতার অধিকারি হন এবং কোম্পানীর পরিচালকদের সকল ক্ষমতার অবসান ঘটে।
- ৬। অবসায়নের নির্দেশের পর মনে করা হয় কোম্পানীর সকল সম্পত্তি আদালতের আওতায় আছে।
- ৭। যে সকল পাওনাদার 'নিরাপদ পাওনাদার' তারা অবসায়নের পূর্বে তাদেও অর্থ আদায় করতে পারে, তারা আদালতের নির্দেশের আওতাভুক্ত নন।

বাধ্যতামূলক অবসায়নের ক্ষেত্রে আদালতের ক্ষমতা

Powers of the Court in case of Compulsory Winding up

আদালত অবসায়নের নির্দেশ দেবার পর অবসায়ক নিয়োগ দিবেন। অবসায়ন কার্য সফলভাবে পরিচালনার জন্য অবসায়ক নিয়োগ দেওয়া হয়। বাধ্যতামূলক অবসায়নের ক্ষেত্রে কোম্পানী আইন আদালতকে দুই ধরনের ক্ষমতা প্রদান করেছে : একটি হলো সাধারণ ক্ষমতা এবং অন্যটি হলো বিশেষ ক্ষমতা।

সাধারণ ক্ষমতা (Ordinary Powers)

- ১। **আবেদন শুনানী:** আবেদন শুনানীর ক্ষেত্রে আদালত ইচ্ছে করলে আবেদন খারিজ, বা মূলতবী, বা অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ বা অন্য কোন ন্যায় সংগত আদেশ দিতে পারে। [ধারা-২৪৯]
- ২। **অবসায়ন স্থগিত :** অবসায়নের আদেশ প্রদানের পর যে কোন পাওনাদার অথবা প্রদায়কের আবেদনের ফলে আদালত যদি উপযুক্ত মনে করে তবে অবসায়ন কার্যক্রম শর্ত সাপেক্ষে স্থায়ী অথবা সাময়িক মূলতবী রাখতে পারে। [ধারা-২৫৩]
- ৩। **অবসায়ক নিয়োগ:** আদালত যদি কোম্পানী অবসায়নের আদেশ দেন তাহলে অবসায়নের কার্য সঠিক ভাবে পারচালনা এবং আদালত কতৃক দায়িত্ব পালনের জন্য এক বা একাধিক অবসায়ক আদালত নিয়োগ দিতে পারে। [ধারা-২৫৫(১)]
- ৪। **ঋনদাতা ও প্রদায়কদের স্বার্থের প্রতিফলন:** আদালত সকল সাক্ষ্য- প্রমানের পর ঋনদাতা এবং প্রদায়কদের স্বার্থ সংরক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। [ধারা- ২৫৪]
- ৫। **প্রদায়কদের তালিকা প্রনয়ন:** অবসায়নের আদেশের পর আদালত প্রদায়কদের তালিকা চূড়ান্ত করবেন। এক্ষেত্রে আদালত প্রয়োজন হলে সদস্যদের রেজিস্টার সংশোধন করতে পারে। [ধারা-২৬৭ (১)]
- ৬। **সম্পত্তি অর্পনের নির্দেশ:** অবসায়নের নির্দেশের পর আদালত যে কোন প্রদায়ক, তত্ত্ববধায়ক, অছি, ব্যাংক, প্রতিনিধি অথবা ব্যবস্থাপক যার নিকট অর্থ এবং সম্পত্তি রক্ষিত আছে অবিলম্বে বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবসায়কের কাছে জমা দেবার আদেশ দিতে পারে। এছাড়া প্রয়োজনীয় নথিপত্র অবসায়কের নিকট জমা দেওয়ার আদেশ দিতে পারে। [ধারা-২৬৮]
- ৭। **ঋন পরিশোধ:** যদি প্রদায়কের নিকট কোন অর্থ পাওনা থাকে তা পরিশোধের আদেশ আদালত দিতে পারে। [ধারা- ২৬৯(১)] অসীম দায় সম্পন্ন কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রদায়ক যদি কোম্পানীর নিকট অর্থ পায় তবে আদালত উক্ত অর্থ প্রদানের জন্য কোম্পানীকে নির্দেশ দিতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে কোম্পানীর অন্যান্য ঋন পরিশোধের পর প্রদায়কের অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। [ধারা- ২৬০(২)]
- ৮। **শেয়ার মূল্য তলব :** আদালত কোম্পানী ঋন, দেনা এবং অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য যে কোন সময়ে প্রদায়কের নিকট শেয়ার বাবদ অর্থ তলব করতে পারে। [ধারা-২৭০]
- ৯। **ব্যাংকে অর্থ জমা:** যে সকল প্রদায়ক, ক্রেতা এবং অন্যান্যদের নিকট কোম্পানী অর্থ পায় তাদেরকে আদালত নির্দিষ্ট তফসীল ব্যাংকে অবসায়কের হিসাবে জমা দেবার আদেশ দিতে পারে। [ধারা-২৭১]
- ১০। **অবসায়কের হিসাবের নিয়ন্ত্রন:** অবসায়কের হিসাবে জমাকৃত সকল অর্থ আদালতের নিয়ন্ত্রনে থাকে। অথৎ আদালতের নির্দেশে অবসায়কের হিসাবের অর্থ পরিচালিত হয়। [ধারা-২৭২]
- ১১। **চূড়ান্ত আদেশ:** প্রদায়ককে যখন তার অর্থ পরিশোধের আদেশ আদালত দিবে তখন তাকে আদালতের চূড়ান্ত আদেশ বলে ধরা হবে। [ধারা-২৭৩]
- ১২। **দাবি প্রমানে ব্যর্থ:** যে সকল পাওনাদার সময়মত পাওনার সমর্থনে প্রমান দিতে ব্যর্থ হবে আদালত তাদের পাওনা খারিজ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। [ধারা-২৭৪]
- ১৩। **অধিকার সমন্বয় সাধন:** আদালত কোম্পানীর প্রদায়কদের অধিকার সমন্বয় সাধন করবে। যদি কোম্পানীর সম্পত্তির উদ্ধৃত দেখা যায় তবে এর অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে আদালত সৃষ্টভাবে বন্টন করবে। [ধারা-২৭৫]
- ১৪। **অপর্যাপ্ত সম্পদ :** কোম্পানীর দায় পরিশোধের জন্য যদি পর্যাপ্ত সম্পদ না থাকে তবে আদালত ন্যায় সংগতভাবে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে আদেশ দিতে পারে। এ আদেশের মধ্যে অবসায়ন জনিত ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকে। [ধারা-২৭৬]
- ১৫। **কোম্পানীর অবসায়ন:** কোম্পানীর অবসায়ন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবার পর আদালতের আদেশের তারিখ হতে কোম্পানীর সমস্ত কিছু বিলুপ্ত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে এবং কোম্পানীটির অবসায়ন ঘটে। [ধারা- ২৭৭(১)]
- ১৬। **অবসায়কের দায়িত্ব:** কোম্পানী অবসায়নের আদেশের ১৫ দিনের মধ্যে অবসায়ক নিবন্ধককে আদালতের আদেশ সম্পর্কে জানাবেন এবং নিবন্ধক জানার পর তার বইতে কোম্পানী অবসায়নের সম্পূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ করবেন। [ধারা

২৭৭(২)] অবসায়ক যদি তা করতে ব্যর্থ হন তবে তাকে প্রতিদিনের জন্য নির্ধারিত হারে জরিমানা দিতে হবে।
[ধারা- ২৭৭(৩)]

আদালতের বিশেষ ক্ষমতা (Extraordinary Powers)

- ১। কোম্পানীর সম্পত্তি দখল এবং প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যক্তিকে তলব করার ক্ষমতা: কোম্পানী অবসায়নের আদেশের পর আদালত যদি মনে করে কোন কর্মকর্তার নিকট কোম্পানীর সম্পত্তি আছে কিংবা কোম্পানীর কাছে কোন ব্যক্তি ঋণী তবে তাকে আদালত তলব করতে পারে। এছাড়া কোম্পানীর লেনদেন বা ব্যবসা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তলব করার ক্ষমতা আদালত রাখে। আদালত তলবের পর উক্ত ব্যক্তি যদি আদালতে হাজির না হয় তবে আদালত তাকে গ্রেফতারের আদেশ দিতে পারে। [ধারা-২৭৮]
- ২। কোম্পানী গঠন ও পরিচালনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করার ক্ষমতা: কোম্পানী গঠন ও পরিচালনা সাথে সংশ্লিষ্ট প্রবর্তক বা পরিচালক বা অন্য কোন প্রতিনিধি যদি প্রতরনা করে থাকে বলে অবসায়ক বিবৃতি প্রদান করলে, আদালত প্রতরনার সংগে জড়িত ব্যক্তিদেরকে নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য পেশ করার জন্য আদেশ দিতে পারে। এক্ষেত্রে আদালত , অবসায়ক, পাওনাদার এবং প্রদায়কদের প্রশ্নের উত্তর দিতে উক্ত ব্যক্তি বাধ্য। [ধারা- ২৭৯]
- ৩। প্রদায়ক গ্রেফতারের ক্ষমতা: অবসায়ন সক্রান্ত দায়িত্ব এড়ানোর জন্য যদি কোন প্রদায়ক দেশত্যাগ বা আত্মগোপন করার চেষ্টা করে তবে আদালত তাকে গ্রেফতার সহ যাবতীয় অস্ত্রাবর ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রজন্দের নির্দেশ দিতে পারে। [ধারা-২৮০]



সারসংক্ষেপ

অবসায়ন বলতে বুঝায় কোম্পানী গুটাইয়া ফেলা এবং আইনগত অস্তিত্বের বিলোপ সাধন। কোম্পানী তিন ভাবে অবসায়ন হয়ে থাকে: ক) আদালত কতৃক বাধ্যতামূলক অবসায়ন খ) স্বৈচ্ছাকৃত অবসায়ন এবং গ) আদালতের তত্ত্বাবধানে অবসায়ন।

এ প্রকার অবসায়নকে আদালত কতৃক বাধ্যতামূলক অবসায়ন বা বিলোপ সাধন বলে। আদালত এই প্রকার অবসায়ন তত্ত্বাবধান করে থাকে। অবসায়নের কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য আদালত একজন সরকারি তত্ত্বাবধায়ক বা অবসায়ক নিয়োগ দেন। অবসায়ক নিয়োগ দেবার পর শেয়ারহোল্ডারগন তাদের ক্ষমতা হারান।

শেয়ার মালিকদের বিশেষ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, বা পণ্ডাদের বা প্রদায়ক (contributor) বা নিবন্ধকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত কোম্পানী অবসায়নের নির্দেশ প্রদান করতে পারে। এ প্রকার অবসায়নকে আদালত কতৃক বাধ্যতামূলক অবসায়ন বা বিলোপ সাধন বলে।

পাঠ ৬.১০

স্বেচ্ছাকৃত এবং আদালত তত্ত্বাবধানে অবসায়ন

Voluntary and under the supervision of the court winding up



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন কত প্রকার তা জানতে পারবেন।
- সদস্যদের দ্বারা স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- পাওনাদারদের দ্বারা স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কি কারণে আদালতের তত্ত্বাবধানে অবসায়ন হতে পারে সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।



আদালতের হস্তক্ষেপ ব্যতীত কোম্পানীর সদস্য কিংবা পাওনাদাররা নিজেরা যদি অবসায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তাকে স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন বলে [ধারা ২৯০]। স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন দুই ভাব হতে পারে:

- ক) সদস্যদের দ্বারা স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন এবং
খ) পাওনাদারদের দ্বারা স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন।

সদস্যদের দ্বারা স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন

Member's voluntary winding up

কোম্পানী আইন অনুযায়ী পরিচালকগণ আর্থিক স্বচ্ছলতার ঘোষণার মাধ্যমে স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন করতে পারেন। অন্যভাবে বলা যায় এ প্রকার অবসায়নের ক্ষেত্রে কোম্পানীর সকল দেনা পরিশোধের সক্ষমতা রয়েছে সে ব্যাপারে পরিচালকদেরকে ঘোষণা দিতে হয়।

সদস্যদের দ্বারা স্বেচ্ছাকৃত অবসায়নের প্রক্রিয়া:

- ১। সদস্যদের দ্বারা স্বেচ্ছাকৃত অবসায়নের ক্ষেত্রে কোম্পানীর পরিচালকগণ কোম্পানীর আর্থিক স্বচ্ছলতার ঘোষণা প্রদান করবেন। এই ঘোষণায় সংখ্যাগুরু পরিচালকদের সমর্থন থাকা প্রয়োজন। পরিচালকদের মতে কোম্পানীর সকল দেনা অবসায়নের তিন বৎসরের মধ্যে কোম্পানী পরিশোধ করতে সক্ষম।
- ২। পরিচালকদের স্বচ্ছলতার ঘোষণা নিরক্ষকের প্রতিবেদন দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।
- ৩। পরিচালকদের ঘোষণা এবং নিরক্ষকের প্রতিবেদন নিবন্ধকের নিকট জমা দিতে হবে এবং এটা বাধ্যতামূলক।
- ৪। সদস্যদের দ্বারা স্বেচ্ছাকৃত অবসায়নের সিদ্ধান্ত কোম্পানীর সাধারণ সভায় গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ সভায় সিদ্ধান্তের সময় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়:
 - ক) কোম্পানী পরিরেমেলে যদি কোম্পানীর অবসায়নের কোন সময় সীমা উল্লেখ থাকে কিংবা কোন ঘটনা ঘটলে কোম্পানীবিলুপ্ত হবে, তবে উল্লেখিত সময় সীমা কিংবা ঘটনা ঘটলে সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কোম্পানীর অবসায়ন ঘটানো যাবে।
 - খ) বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে যে কোন সময় কোম্পানীর স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন ঘটানো যায়।
 - গ) যদি কোন কারণে কোম্পানী ব্যবসা পরিচালনায় অক্ষম হয় তবে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে কোম্পানীর অবসায়ন ঘটতে পারে।
- ৫। অবসায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১০ দিনের মধ্যে সরকারি গেজেটে এবং স্থানীয় পত্রিকায় যেখানে কোম্পানীর নিবন্ধনকৃত কার্যালয় রয়েছে সেখানে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করতে হবে।

- ৬। কোম্পানীর সাধারণ সভায় কোম্পানী অবসায়নের জন্য এক বা একাধিক অবসায়ক নিয়োগ এবং তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারন করা হয়। অবসায়ক নিয়োগের সংগে সংগে পরিচালকদের ক্ষমতার অবসান ঘটে।
- ৭। অবসায়ক বৎসর শেষে অথবা বৎসর সমাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ সভা আহ্বান করবেন। সভায় বাৎসরিক কাজের অগ্রগতি ও হিসাব নির্ধারিত ফরমে প্রদান করবেন।
- ৮। অবসায়ক অবসানের সকল কার্য সম্পন্ন করার পর সমাপনী সভা আহ্বান করবেন। এই সভায় অবসান সংক্রান্ত সকল বিষয়ের উপর বিবরণী ও হিসাব-নিকাশ পেশ করবেন।
- ৯। সমাপনী সভার ১ সপ্তাহের মধ্যে অবসায়ক তার কার্যের বিবরণী ও হিসাব নিবন্ধকের নিকট জমা দিবেন। যদি কোরামের অভাবে সভা না হয় তবে অবসায়ক এ মর্মে বিবৃতি দিবেন যে যথাযথ ভাবে সভা আহ্বানের পরও সভার কোরাম হয়নি। এরূপ বিবৃতি অবসায়কের দাখিলকৃত দলিলের পক্ষে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

পাওনাদের দ্বারা স্বৈচ্ছাকৃত অবসায়ন

Creditor's voluntary winding up

কোম্পানীর সাধারণ সভায় কোম্পানীর আর্থিক স্বচ্ছলতার ঘোষণা ছাড়া অবসায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় তখন তাকে পাওনাদার দ্বারা স্বৈচ্ছাকৃত অবসায়ন বলা হয়। অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে অবসায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহনের সময় পরিচালকগণ কোম্পানীর আর্থিক স্বচ্ছলতার ঘোষণা করেন না তখন তাকে পাওনাদার কৃত্বক স্বৈচ্ছা অবসায়ন বলা হয়। [ধারা ২৯০(৩)]

পাওনাদার দ্বারা অবসায়নের পদক্ষেপসমূহ:

- ১। পাওনাদার দ্বারা অবসায়ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত সাধারণ সভায় গ্রহন করা হয়। অবশ্য এ ধরনের অবসায়নের সিদ্ধান্ত সাধারণ, অতি-সাধারণ অথবা বিশেষ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গ্রহন করা যেতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে পরিচালকগণকে কোম্পানীর স্বচ্ছলতা সম্পর্কে কোন ঘোষণা দিতে হয় না।
- ২। অবসায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহনের পর পাওনাদেরদের সভা একই দিনে বা পরবর্তী দিনে আহ্বান করা হয়। সভার নোটিশে অবসায়নের সিদ্ধান্ত পাওনারদেরকে জানাতে হবে। এ ছাড়া সভার নোটিশ সরকারি গেজেটে এবং স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে।
- ৩। অবসায়নের জন্য অবসায়ক নিয়োগ দান করতে হবে। পাওনাদার এবং কোম্পানী সভায় যে অবসায়কের নাম সুপারিশ করা হয়েছে তিনি হবেন অবসায়ক। যদি দুই ক্ষেত্রে দুজন পৃথক অবসায়ক নাম সুপারিশ করা হয়ে থাকে তবে পাওনাদার কৃত্বক সুপারিশকৃত ব্যক্তি হবেন অবসায়ক, আর যদি পাওনাদারকৃত্বক কোন নাম সুপারিশ করা না হয় তবে কোম্পানী কৃত্বক সুপারিশকৃত ব্যক্তি হবেন অবসায়ক।
- ৪। পাওনাদারগণ অবসায়ন কার্য তদারকির জন্য একটি কমিটি গঠন করতে পারে তবে এর সংখ্যা ৫ জনের অধিক হবে না।
- ৫। অবসায়নের কার্যকাল যদি এক বৎসরে অধিক হয় তবে অবসায়ক শেয়ারহোল্ডার এবং পাওনাদারদের বাৎসরিক সভা আহ্বান করে কার্যের অগ্রগতি জনাবেন।
- ৬। অবসায়কের কার্য সমাপ্তির পর তিনি কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার এবং পাওনাদের সভা আহ্বান করবেন। এ সভাকে সমাপনী সভা বলা হয়। এই সভায় অবসায়ক তার সকল কার্যের প্রতিবেদন পেশ করবেন।
- ৭। সমাপনী সভার এক সপ্তাহের মধ্যে অবসায়ক সকল দলিল নিবন্ধকের নিকট জমা দিবেন।

আদালতের তত্ত্বাবধানে অবসায়ন

Winding up under the supervision of the court

কোম্পানীর বিশেষ বা অতিরিক্ত সভায় কোম্পানী অবসায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে এবং এর অবসায়নের কার্যকলাপ আদালতের উপর ন্যস্ত করা হলে তাকে আদালতের তত্ত্বাবধানে অবসায়ন বলে। এরূপ অবসায়ন শেয়ার মালিক বা পাওনাদের বা উভয়ের আবেদনক্রমে হতে পারে। কোম্পানী আইনে বলা আছে ” When a company has by special or extraordinary resolution, resolved to wind up voluntarily, the Court may make an order that

the voluntary winding up shall continue, but subject to such supervision of the Court, and with such liberty for creditors, contributors or others to apply to the court and generally on such terms and conditions as the Court thinks just.” অর্থাৎ যখন কোন কোম্পানী বিশেষ অথবা অতিরিক্ত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কোম্পানী স্বেচ্ছা অবসায়নের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয় সে ক্ষেত্রে আদালতের তত্ত্বাবধানের স্বেচ্ছা অবসায়নের আদেশ আদালত দিতে পারে এবং এক্ষেত্রে আদালত পাওনাদার, প্রদায়ক বা অন্যান্য যারা আবেদন করেছেন তাদের ক্ষেত্রে যা সঠিক মনে করে তার ভিত্তিতে আদেশ দিতে পারে।

আদালতের তত্ত্বাবধানে অবসায়ন নিম্নলিখিত কারণে হতে পারে :

ক) অবসায়নের নিয়মাবলি যথাযথ পালিত না হলে;

খ) প্রতরনার সাহায্যে অবসায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে;

গ) অবসায়নের ক্ষেত্রে কোম্পানীর সম্পদ ও সম্পত্তি সংগ্রহে অনিয়ম ও পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

আদালতের তত্ত্বাবধানে অবসায়নের ফলাফল :

আদালতের তত্ত্বাবধানে অবসায়নের ফলাফল নিম্নরূপ :

- ১। আদালত কতৃক অবসায়নের আবেদনের ক্ষেত্রে আদালত মামলা এবং আইনি কার্যক্রম পরিচালনার অধিকার পায়।
- ২। আদালত পাওনাদার বা প্রদায়কদের অভিপ্রায় বিবেচনা করে অবসায়নের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণের নির্দেশ দিতে পারে অথবা অবসায়ক নিয়োগ দিতে পারে।
- ৩। আদালত অতিরিক্ত অবসায়ক অথবা একাধিক অবসায়ক নিয়োগ দিতে পারে। আদালত ইচ্ছা করলে অবসায়ক সরিয়ে দিতে পারে। অবসায়ক সরিয়ে বা মৃত্যু বা পদত্যাগের ফলে যে শূন্যতা হয় তা পূরন আদালত করতে পারে।
- ৪। আদালতের তত্ত্বাবধানে অবসায়নের ক্ষেত্রে অবসায়ক তার সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে পারেন, এক্ষেত্রে আদালত কোন রকম বাধা বা হস্তক্ষেপ করবে না।
- ৫। যখন আদালতের তত্ত্বাবধানে অবসায়নের সিদ্ধান্ত হয় তখন কোন মামলা কিংবা কোন কার্যক্রম স্থগিত হলে তা আদালতের আদেশ বলে মনে করতে হবে। আদালত এ ক্ষেত্রে সকল ক্ষমতার অধিকারি অর্থাৎ আদালত বা অবসায়ক যে কোন ব্যক্তিকে হাজির হতে বলতে পারেন।



সারসংক্ষেপ

আদালতের হস্তক্ষেপ ব্যতিত সদস্যরা নিজেরা অবসায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তাকে স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন বলে। স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন দুই ভাবে হতে পারে যেমন সদস্যদের দ্বারা স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন এবং পাওনাদারদের দ্বারা স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন। কোম্পানী আইন অনুযায়ী পরিচালকগণ আর্থিক স্বচ্ছলতার ঘোষনার মাধ্যমে স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন করতে পারেন। অন্যভাবে বলা যায় এ প্রকার অবসায়নের ক্ষেত্রে কোম্পানীর সকল দেনা পরিশোধের সক্ষমতা রয়েছে সে ব্যপারে পরিচালকদেরকে ঘোষণা দিতে হয়। কোম্পানীর সাধারণ সভায় কোম্পানীর আর্থিক স্বচ্ছলতার ঘোষণা ছাড়া অবসায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তখন তাকে পাওনাদার দ্বারা স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন বলা হয়।

কোম্পানীর বিশেষ বা অতিরিক্ত সভায় কোম্পানী অবসায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে এবং এর অবসায়নের কার্যকলাপ আদালতের উপর ন্যস্ত করা হলে তাকে আদালতের তত্ত্বাবধানে অবসায়ন বলে। এরূপ অবসায়ন শেষার মালিক বা পাওনাদের বা উভয়ের আবেদনক্রমে হতে পারে।



- ১। কোম্পানী বলতে কি বুঝেন?
- ২। কোম্পানী কত প্রকার ও কী কী ?
- ৩। কোম্পানীর বৈশিষ্ট্যসমূহ বলুন।
- ৪। কোম্পানীর গঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
- ৫। প্রবর্তক কাকে বলা হয়? প্রবর্তকের কাজ কি তা উল্লেখ করুন।
- ৬। আরকলিপির বলতে কি বঝায় তা বলুন।
- ৭। আরকলিপির প্রনয়নের উদ্দেশ্য বলুন।
- ৮। আরকলিপির বিভিন্ন ধারা (clauses) বর্ণনা করুন।
- ৯। পরিমেল নিয়মাবলি বলতে কি বুঝায়?
- ১০। পরিমেল নিয়মাবলির বিষয়বস্তু উল্লেখ করুন।
- ১১। পরিমেল নিয়মাবলি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া উল্লেখ করুন।
- ১২। বিবরন পত্র বলতে কি বুঝেন?
- ১৩। বিবরন পত্রের বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।
- ১৪। বিবরন পত্রে আইনি আবশ্যিকতা বর্ণনা করুন।
- ১৫। বিবরন পত্রের বিকল্প বিবৃতি বলতে কি বুঝেন ?
- ১৬। পরিচালক বলতে কি বুঝেন ?
- ১৭। পরিচালক নিয়োগের প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।
- ১৮। পরিচালকের ক্ষমতা উল্লেখ করুন।
- ১৯। পন্যরিচালকের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা কি তা বলুন।
- ২০। কোম্পানীর সভার প্রকার বলুন।
- ২১। কোম্পানীর বৈধ সভার শর্তাবলী কি ?
- ২২। বিধিবদ্ধ সভা বলতে কি বুঝেন ?
- ২৩। বার্ষিক সাধারণ সভা বলতে কি বুঝেন ?এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।
- ২৪। বিধিবদ্ধ সভা কাকে বলে। বিধিবদ্ধ সভার প্রতিবেদনে কি কি বিষয়ে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- ২৫। অতিরিক্ত সাধারণ সভা কখন আহ্বান করা যায়।
- ২৬। পর্ষদ সভার নিয়মাবলি উল্লেখ করুন।
- ২৭। সিদ্ধান্তের অর্থ বলুন।
- ২৮। সিদ্ধান্ত কত প্রকার তা আলোচনা করুন।
- ২৯। পরিচালক বলতে কি বুঝেন ?
- ৩০। পরিচালক নিয়োগের প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।
- ৩১। পরিচালকের ক্ষমতা এবং তার সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।
- ৩২। কোম্পানী সভার বৈধ শর্তাবলী কি কি তা বর্ণনা করুন ?
- ৩৩। কোম্পানী সভা কত প্রকার এবং কি কি উল্লেখ করুন ?

- ৩৪। বিধিবদ্ধ সভার সত্তা বলুন। বিধিবদ্ধ সভার প্রতিবেদনে কি কি বিষয় উল্লেখ থাকে তা বলুন।
- ৩৫। বার্ষিক সাধারণ সভা সত্তা দিন। বার্ষিক সাধারণ সভার গুরুত্ব আলোচনা করুন।
- ৩৬। অতিরিক্ত সাধারণ সভা বলতে কি বুঝায়? কখন অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করা যায়?
- ৩৭। পর্ষদ সভা বলতে কি বুঝেন? পর্ষদ সভার নিয়মাবলী উল্লেখ করুন।
- ৩৮। সিদ্ধান্ত বলতে কি বুঝায়? সিদ্ধান্ত কত প্রকার উল্লেখ করুন।
- ৩৯। কোম্পানী অবসায়ন বলতে কি বুঝেন? কোম্পানীর অবসায়ন কি ভাবে হতে পারে?
- ৪০। আদালত কতক বাধ্যতামূলক অবসায়ন বলতে কি বুঝেন? কারা এরূপ অবসায়নের আবেদন করতে পারেন?
- ৪১। আদালত কতক বাধ্যতামূলক অবসায়নের পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করুন। এ প্রকার অবসায়নের ফলাফল কি তা বলুন।
- ৪২। আদালত কতক বাধ্যতামূলক অবসায়নের ক্ষেত্রে আদালতের ক্ষমতা আলোচনা করুন।
- ৪২। স্বৈচ্ছাকৃত অবসায়ন কাকে বলে। স্বৈচ্ছাকৃত অবসায়ন কি ভাবে হতে পারে তা আলোচনা করুন।
- ৪৩। আদালতের তত্ত্বাবধায়ন অবসায়ন সম্পর্কে আলোচনা করুন।